

Datei: emails/2021-05-19_kanzlei_an_leonie_termin.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Wed, 19 May 2021 17:51:02 +0200
Betreff	AW: Bitte um Termin - Scheidungsantrag heute zugestellt

Sehr geehrte Frau Schäfer,

vielen Dank für Ihre Nachricht und für das Vertrauen, das Sie und Ihr Bruder mir entgegenbringen.

Ich biete Ihnen einen Termin am Samstag, 22. Mai 2021, um 10.00 Uhr in unserer Kanzlei (Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg, 4. OG, Empfang im Erdgeschoss). Bitte bringen Sie mit:

1. die Antragsschrift mit Anlagenverzeichnis,
2. das Anwaltsschreiben Vorndran vom 28.04.2021,
3. den Erbschein vom 02.09.2019 (oder eine Abschrift),
4. eine grobe Übersicht über Ihre Versorgungsanrechte (Beamtenpension, Rentenkonto-Auskunft),
5. Ihre letzten zwei Bezugemittelungen.

Wenn Sie mögen, bringen Sie auch ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände mit. Dies hilft bei der ersten Einordnung des Zugewinns.

Honorar: wir vereinbaren ein erstes Beratungsgespräch zum Pauschalsatz nach Paragraph 34 RVG (190 EUR netto). Über die spätere Verfahrensgebühr sprechen wir im Termin.

Bitte antworten Sie kurz, ob der Termin passt. Falls Sie weibliche Begleitung wünschen, ist meine Bürokollegin Anwältin Mandelblüt verfügbar.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Söll Rödelsteiner & Partner mbB

Karolinenstr. 27 - 90402 Nürnberg

Tel. 0911 / 71421-0 - Fax 0911 / 71421-49

beA SAFE-ID DE.SO.71421

Von	leonie.schaefer1961@posteo.de
An	kanzlei@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 19 May 2021 16:42:18 +0200
Betreff	Bitte um Termin - Scheidungsantrag heute zugestellt

Sehr geehrte Frau Söll-Rödelsteiner,

heute Vormittag ist mir durch einen Gerichtsvollzieher des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth der Scheidungsantrag meines Ehemanns Dr. Maximilian Schäfer zugestellt worden. Aktenzeichen 110 F 2418/21. Anwalt der Gegenseite ist Andreas Vorndran aus Erlangen.

Ich habe damit gerechnet, dass es so kommt, aber ich brauche jetzt rechtlichen Beistand. Wir leben seit Anfang April getrennt, mein Mann ist in Erlangen, ich bin in Nürnberg geblieben.

Folgende Fragen sind für mich wichtig:

- Versorgungsausgleich: mein Mann hat schon im März 2021 versucht, mir einen Verzicht auf den Versorgungsausgleich abzurufen, weil ich "wirtschaftlich abgesichert" sei. Ich habe das abgelehnt. Sein Anwalt hat das in einem Schreiben vom 28.04.2021 noch einmal angeregt. Wie soll ich darauf reagieren?
- Zugewinn: ich bin 2019 Alleinerbin meines Onkels geworden, das Vermögen ist groß (ca. 6,9 Mio. Euro), stammt aber alles von ihm.
- Wir sind kinderlos, daher keine Sorgerechtsfragen.

Können Sie mir bitte sehr kurzfristig einen Termin geben? Sie kennen mich nicht persönlich, mein Bruder Franz Winterstein hat Sie mir empfohlen.

Mit freundlichen Grüßen

Leonie Schäfer

Schweinauer Hauptstr. 144

90441 Nürnberg

0171 / 4828719 (nur SMS bitte)

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	ra-vorndran@vorndran-erlangen.de
Datum	Tue, 25 May 2021 09:14:48 +0200
Betreff	Schäfer ./ Schäfer - Bestellung Verfahrensbevollmächtigte, AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21

Sehr geehrter Herr Kollege Vorndran,

in der oben bezeichneten Familiensache zeige ich an, dass mich Frau Leonie Schäfer mit ihrer Vertretung beauftragt hat. Die Originalvollmacht reiche ich kurzfristig zu Gericht und an Sie zu Akteneinsichts-Zwecken nach.

Den Scheidungsantrag werde ich unverzüglich beim AG Nürnberg-Fürth bestellen und um Akteneinsicht ersuchen. Versorgungsausgleich und Zugewinn werde ich von Amts wegen bzw. auf Antrag in den Verbund einleiten.

Ihre Anregung vom 28.04.2021 zum (faktischen) Verzicht auf den Versorgungsausgleich nehme ich zur Kenntnis. Meine Mandantin wird sich dazu nicht äußern, bevor sämtliche Versorgungsauskünfte vorliegen. Bitte unterlassen Sie es, sich direkt an die Mandantin zu wenden; bitte richten Sie sämtliche Korrespondenz ausschließlich an mein Büro.

Ich gehe von einer kollegialen Verfahrensführung aus.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Söll Rödelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27 - 90402 Nürnberg

beA SAFE-ID DE.SO.71421

Von	andreas.vorndran@vorndran-erlangen.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 04 Jun 2021 11:08:00 +0200
Betreff	AW: Schäfer ./ Schäfer

Sehr geehrte Frau Kollegin Söll-Rödelsteiner,
vielen Dank für die Bestellungsanzeige.

In der Sache muss ich Ihnen widersprechen: Mein Mandant hat über Jahrzehnte hinweg im Vertrauen auf die zukünftige Erbschaft seiner Frau auf eigene Altersvorsorge weitgehend verzichtet. Dies ist objektiv nachvollziehbar an dem fast vollständigen Fehlen privater Versicherungen über die berufsständische Versorgung hinaus. Wenn Ihre Mandantin nunmehr - wirtschaftlich gut versorgt durch das Erbe Winterstein - auf den Versorgungsausgleich besteht, ist das für meinen Mandanten unzumutbar. Deshalb wird mein Mandant einen Härteeinwand nach Paragraph 27 VersAusglG erheben.

Ich rege erneut an, dass Ihre Mandantin auf den Versorgungsausgleich verzichtet bzw. einer gegenseitigen Erledigung zustimmt. Im Gegenzug bietet mein Mandant einen Zugewinnausgleich an, der den vorläufigen Berechnungen leicht überschreiten würde.

Ich erlaube mir, einen Vergleichsentwurf binnen sechs Wochen vorzulegen.

Mit kollegialen Grüßen
Andreas Vorndran
Rechtsanwalt
Vorndran und Kollegen, Erlangen

Von	f.wallner@wallner-reuter.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 16 Jun 2021 14:25:00 +0200
Betreff	Mandantschaft Franz Winterstein - Erbe Theodor Winterstein - Auskunft und Pflichtteilsanspruch

Sehr geehrte Frau Kollegin,

ich vertrete Herrn Franz Winterstein, Burgstraße 8, 96049 Bamberg, den Bruder Ihrer Mandantin und Bruder des am 14.03.2019 verstorbenen Erblassers Theodor Winterstein nicht (zur Klarstellung: Theodor war Ihrer Mandantin Onkel, mein Mandant Franz war Theodors leiblicher Neffe und neben Ihrer Mandantin gesetzlicher Erbe zweiter Ordnung). Mein Mandant Franz ist neben Ihrer Mandantin gesetzlicher Erbe zweiter Ordnung gewesen und wurde durch das Testament Theodors vom 14.07.2014 vollständig übergeben.

Mein Mandant fordert nunmehr nach Paragraphen 2303 ff. BGB Auskunft über den Bestand des Nachlasses und Pflichtteilsergänzungsansprüche wegen behaupteter lebzeitiger Schenkungen des Erblassers.

Bitte übermitteln Sie mir binnen sechs Wochen eine vollständige Aufstellung sämtlicher Vermögensbewegungen Theodor Wintersteins in den letzten zehn Jahren vor dem Erbfall (Paragraf 2325 BGB, Zehn-Jahres-Frist).

Sollte eine außergerichtliche Klärung scheitern, ist mein Mandant entschlossen, den ordentlichen Klageweg zu beschreiten.

Ich gehe von einem kollegialen und offenen Austausch aus.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friedhelm Wallner

Rechtsanwalt

Wallner und Reuter Rechtsanwälte, Bamberg

Datei: emails/2021-07-14_drv_auskunft.eml

Von	versorgungsausgleich@drv-nordbayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 14 Jul 2021 11:42:00 +0200
Betreff	Versorgungsausgleichsauskunft - Versicherungs-Nr. 65 030258 S 010 - Dr. Maximilian Schäfer

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Söll-Rödelsteiner,

zu dem Versorgungsausgleichsverfahren AG Nürnberg-Fürth Az. 110 F 2418/21 übersenden wir Ihnen die Auskunft nach Paragraph 5 VersAusglG.

Versicherungs-Nr.: 65 030258 S 010

Versicherter: Dr. Maximilian Schäfer, geb. 03.02.1958

Ehezeit nach Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene Entgeltpunkte (Allgemeine Rentenversicherung): 2,1834 EP

Korrespondierender Kapitalwert: 16.842,11 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 1,0917 EP / 8.421,06 EUR Kapitalwert

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gemäß Paragraph 10 VersAusglG

Hinweis: Die Anrechte des Versicherten bei der Bayerischen Ärzteversorgung sind nach Paragraph 6 VersAusglG vorrangig auszugleichen; die geringen GRV-Anrechte ergeben sich aus der Pflichtversicherungszeit während des Studiums und der Assistenzzeit 1983 bis 1985.

Eine schriftliche Ausfertigung folgt per Post.

Mit freundlichen Grüßen

Deutsche Rentenversicherung Nordbayern

Auskunfts- und Beratungsstelle Nürnberg

Frau Margit Höflinger

Sachbearbeiterin Versorgungsausgleich

Tel. 0911 / 21100-3471

Datei: emails/2021-07-19_allianz_riester.eml

Von	versorgungsausgleich@allianz.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 19 Jul 2021 14:18:00 +0200
Betreff	Auskunft Riesterrente Vertrag 0817 4118 22 - Schäfer Maximilian

Sehr geehrte Frau Söll-Rödelsteiner,

zu der Anforderung vom 02.07.2021 in der Sache AG Nürnberg-Fürth Az. 110 F 2418/21 übersenden wir folgende Auskunft.

Vertrags-Nr.: 0817 4118 22

Tarif: AlfaPension Riester R6 (Tarifgeneration 2008)

Versicherungsnehmer und versicherte Person: Dr. Maximilian Schäfer, geb. 03.02.1958

Begünstigung: gemäß Paragraph 10a EStG / Abschnitt XI EStG (Riester)

Ehezeit nach Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit gebildetes Deckungskapital: 18.473,42 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 8.736,71 EUR (hälftiger Deckungskapitalanteil abzüglich Teilungskosten 500 EUR)

Vorgeschlagene Form: externe Teilung gemäß Paragraph 14 VersAusglG, Zielversorgung:

Versorgungsausgleichskasse VAEK

Vertragsbeginn: 01.09.2008

Beitragszahlung: 175,00 EUR monatlich

Zulagenstand: gepflegt, Stand 31.12.2020

Mit freundlichen Grüßen

Allianz Lebensversicherungs-AG

Reinsburgstr. 19, 70178 Stuttgart

Herr Klaus-Dieter Pfennigschmidt

Abteilung Versorgungsausgleich

Tel. 0711 / 663-44712

Von	vsa@wuerttembergische.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 02 Aug 2021 10:11:00 +0200
Betreff	Auskunft Direktversicherung Vertrag 4471 9982 73 - Praxis Dr. Schäfer

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Söll-Rödelsteiner,

in der Familiensache AG Nürnberg-Fürth Az. 110 F 2418/21 teilen wir Ihnen mit:

Vertrags-Nr.: 4471 9982 73

Tarif: Württembergische Direktversicherung W3-bAV (Tarifgeneration 1996)

Versicherungsnehmer: Zahnarztpraxis Dr. Maximilian Schäfer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen

Versorgungsempfänger: Dr. Maximilian Schäfer, geb. 03.02.1958

Durchführungsweg: Direktversicherung nach Paragraph 1b Abs. 2 BetrAVG

Ehezeit nach Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit gebildetes Deckungskapital: 44.831,77 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 22.165,89 EUR (hälftiger Anteil abzüglich Teilungskosten 500 EUR)

Vorgeschlagene Ausgleichsform: externe Teilung gemäß Paragraph 14 VersAusglG, Zielversorgung: VAEK oder vergleichbare Zielversorgung der ausgleichsberechtigten Person

Vertragsbeginn: 01.07.1996

Beitragszahlung durchgehend, kein Beitragsausfall in der Ehezeit.

Die ausgleichsberechtigte Person kann gemäß Paragraph 15 VersAusglG die Zielversorgung benennen.

Mit freundlichen Grüßen

Württembergische Lebensversicherung AG

Gutenbergstr. 30, 70176 Stuttgart

Frau Andrea Schlossberger

Versorgungsausgleich Direktversicherung

Tel. 0711 / 662-8842

Datei: emails/2021-08-17_bvz_auskunft_eingang.eml

Von	versorgungsausgleich@aev.versorgungskammer.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Tue, 17 Aug 2021 09:33:00 +0200
Betreff	Versorgungsauskunft V/3 - Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958 - Dr. Maximilian Schäfer

Sehr geehrte Frau Söll-Rödelsteiner,

anbei übermitteln wir Ihnen die Versorgungsauskunft V/3 zum Versorgungsausgleichsverfahren AG Nürnberg-Fürth, Az. 110 F 2418/21.

Mitglieds-Nr.: 14-072 184 / 1958

Versicherter: Dr. Maximilian Schäfer, geb. 03.02.1958

Ehezeit nach Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft: 4.127,42 EUR

Korrespondierender Kapitalwert nach Barwertverfahren BVZ: 412.853,20 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert:

monatliche Anwartschaft 2.063,71 EUR

Kapitalwert 206.426,60 EUR

Teilungskosten: 500,00 EUR (bereits in der Quote berücksichtigt)

Vorgeschlagene Form: interne Teilung gemäß Paragraph 10 VersAusglG, neues Versorgungskonto bei der BVZ auf den Namen der ausgleichsberechtigten Ehefrau

Die ausführliche Auskunft übersenden wir Ihnen zusätzlich per Post.

Mit freundlichen Grüßen

Bayerische Versorgungskammer

Bayerische Ärzteversorgung - Abteilung Zahnärzteversorgung

Frau Magdalene Röschelhof

Sachgebietsleiterin Versorgungsausgleich

Datei: emails/2021-09-22_lff_an_kanzlei_auskunft.eml

Von	versorgung-nuernberg@lff.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 22 Sep 2021 11:18:00 +0200
Betreff	Versorgungsauskunft Az. 110 F 2418/21 - PersNr. 0211 081 988 - Schäfer, Leonie

Sehr geehrte Frau Söll-Rödelsteiner,

zum oben genannten Versorgungsausgleichsverfahren des AG Nürnberg-Fürth übersenden wir Ihnen die Auskunft V/3 für Frau Schäfer, geb. Winterstein.

PersNr.: 0211 081 988

Versicherte: Leonie Schäfer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961

Eintritt in den bayerischen Schuldienst: 02.10.1987

Ehezeit nach Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

Anerkannte ruhegehaltfähige Dienstzeit zum Stichtag 30.04.2021: 33 Jahre 8 Monate

Davon Ehezeitanteil: 32 Jahre 7 Monate

Hypothetische Vollzeit-Pensionsfeststellung A 12 Stufe 11 zum Stichtag: 2.732,16 EUR / Monat

Tatsächlicher ehezeitlicher Pensionsanspruch unter Teilzeitkorrektur: 1.847,82 EUR / Monat (ca. 1.850 EUR)

Korrespondierender Kapitalwert (Barwertverfahren Beamtenversorgung): 185.000,00 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert:

monatliche Anwartschaft 925,00 EUR

Kapitalwert 92.500,00 EUR

Vorgeschlagene Form: interne Teilung nach Paragraph 16 VersAusglG, Begründung eines selbstständigen Ruhegehaltsanspruchs beim Freistaat Bayern auf den Namen des ausgleichsberechtigten Ehemanns.

Hinweis: Auskunft erfolgt unter Vorbehalt eines späteren Pensionsbescheids; Änderungen durch zwischenzeitliche Stellenanteilsanpassungen bleiben vorbehalten.

Mit freundlichen Grüßen

Landesamt für Finanzen Bayern

Dienststelle Versorgung Nürnberg

Herr Reginald Untersleben

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Thu, 11 Nov 2021 17:42:00 +0100
Betreff	Notarielle Vereinbarung 11.11.2021 - Zugewinn pauschal 385.000 EUR - Versorgungsausgleich ausdrücklich ausgenommen

Liebe Frau Schäfer,

wir haben heute Mittag bei Notar Dr. Wamsdörfer die Vereinbarung beurkundet. Ich fasse für Sie kurz zusammen:

1. Sie zahlen an Ihren Ehemann eine pauschale Zugewinnausgleichssumme von 385.000 EUR (200.000 EUR binnen 14 Tagen, 185.000 EUR binnen weiterer 90 Tage). Ich habe die Bankverbindung Ihres Mannes - Sparkasse Erlangen IBAN DE49 7635 0000 0000 4711 02 - in den Auftrag für die Sparkasse Nürnberg eingetragen.
2. Sie übernehmen den hälftigen Miteigentumsanteil Ihres Mannes an der Schweinauer Hauptstr. 144 zum vollen Eigentum. Die Grundsuld 280.000 EUR übernehmen Sie im Innenverhältnis allein; Ihr Mann wird aus der Mithaftung entlassen. Die Sparkasse hat das schon zugesagt.
3. Der Versorgungsausgleich ist in Paragraph 8 der Urkunde ausdrücklich ausgespart - alles wird im laufenden Verfahren AG Nürnberg-Fürth Az. 110 F 2418/21 entschieden. Bitte lassen Sie sich davon nicht unter Druck setzen: niemand kann Sie zwingen, jetzt darauf zu verzichten.

Der notarielle Schriftsatz geht Ihnen in den nächsten Tagen mit Post zu. Ich melde mich bei Ihnen sobald die erste Tranche überwiesen ist.

Mit herzlichen Grüßen
Helene Söll-Rödelsteiner

Datei: emails/2022-03-11_ag_zustellung_beschluss.eml

Von	poststelle@ag-nuernberg-fuerth.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 11 Mar 2022 09:00:00 +0100
Betreff	Zustellung Endbeschluss 110 F 2418/21 - Schäfer ./ Schäfer

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin Söll-Rödelsteiner,

in der Familiensache Schäfer gegen Schäfer, Aktenzeichen 110 F 2418/21, übersendet die Geschäftsstelle den Endbeschluss des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth vom 28. Februar 2022. Die Zustellung erfolgt heute, 11. März 2022, gegen elektronisches Empfangsbekenntnis über das besondere elektronische Anwaltspostfach.

Die Nachricht enthält folgende Anlagen:

1. Endbeschluss vom 28. Februar 2022, 16 Seiten
2. Rechtsmittelbelehrung, zwei Seiten
3. Kostenrechnung, eine Seite

Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Dateien und senden Sie das elektronische Empfangsbekenntnis nach Kenntnisnahme zurück. Sollte eine Anlage technisch nicht lesbar sein, teilen Sie dies unter Angabe des Aktenzeichens der Geschäftsstelle mit. Der Papierband 2 verbleibt bis zum Ablauf der Rechtsmittelfrist bei der Familienabteilung.

Für Rückfragen zur Übersendung erreichen Sie mich heute bis 13:00 Uhr unter der Durchwahl 0911 321-2841. Inhaltliche Auskünfte zum Beschluss kann die Geschäftsstelle nicht erteilen.

Mit freundlichen Grüßen

Vivian Hammelsponer

Justizfachangestellte

Amtsgericht Nürnberg-Fürth, Familienabteilung

Fürther Straße 110, 90429 Nürnberg

Aktenzeichen 110 F 2418/21

Datei: emails/2022-04-04_vorndran_beschwerde_anzeige.eml

Von	andreas.vorndran@vorndran-erlangen.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 04 Apr 2022 16:55:00 +0200
Betreff	Schäfer ./ Schäfer - Beschwerde gegen Endbeschluss vom 28.02.2022

Sehr geehrte Frau Kollegin,

namens und im Auftrag von Herrn Dr. Maximilian Schäfer lege ich heute Beschwerde gegen den Endbeschluss des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 (110 F 2418/21) ein, soweit dieser den Versorgungsausgleich betrifft (Ziffern 2 bis 6 des Tenors).

Die Beschwerde wird zum 22.05.2022 begründet werden. Ich darf um Akteneinsicht (Doppelnummer) bei der Geschäftsstelle 7. Familiensenat OLG Nürnberg ersuchen; meine Mandantschaft erfährt die Aktenübermittlung von dort.

Die Scheidung als solche wird ****nicht**** angegriffen. Sie ist mit Ablauf der Beschwerdefrist (12.04.2022) rechtskräftig.

Mit kollegialen Grüßen
Andreas Vorndran

Von	kanzlei@vorndran-rae.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Sun, 22 May 2022 19:33:00 +0200
Betreff	Beschwerdebegründung - OLG Nürnberg 7 UF 743/22 - Schäfer ./ Schäfer

Sehr geehrte Frau Kollegin Söll-Rödelsteiner,

namens und in Vollmacht meines Mandanten Dr. Maximilian Schäfer übersende ich Ihnen anbei nachrichtlich die heute beim OLG Nürnberg eingereichte Beschwerdebegründung.

Wir tragen zusammenfassend vor:

1. Der Beschluss des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 ist insoweit unrichtig, als der VA in voller Höhe durchgeführt wurde und Paragraph 27 VersAusglG nicht angewandt wurde.
2. Es liegt grobe Unbilligkeit i. S. d. Paragraph 27 VersAusglG vor: Die Antragsgegnerin verfügt durch die Erbschaft Winterstein 2019 über Vermögen von ca. 6,9 Mio. EUR, das im Wesentlichen liquide oder verwertbar ist. Sie ist durch dieses Vermögen lebenslang abgesichert; die Versorgungsanrechte des Antragstellers stellen demgegenüber die einzige Altersversorgung dar.
3. Beide Beteiligte hatten über Jahrzehnte eine gemeinsame Vermögensplanung, in der die Antragsgegnerin den Aufbau der Praxis und der Versorgungsanrechte des Antragstellers aktiv unterstützt hat, in der Erwartung gemeinsamer Lebensführung in der Rentenphase.
4. Paragraph 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 hindert nicht eine Anwendung des Paragraphen 27, da die Vereinbarung nur den vermögensrechtlichen Zugewinnausgleich, nicht aber den öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich abdeckt.
5. Beweis: Vernehmung der Antragsgegnerin, des Antragstellers, des Notars Dr. Wamsdörfer, eines Wirtschaftsprüfers zur Werthaltigkeit des Erbnachlasses.

Wir beantragen, den Beschluss des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022, Ziffer 2, abzuändern und den Versorgungsausgleich nach Paragraph 27 VersAusglG vollständig auszuschließen, hilfsweise auf die Hälfte zu reduzieren.

Die vollständige Beschwerdebegründung folgt schriftlich.

Mit kollegialen Grüßen

Andreas Vorndran

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht

Vorndran und Brennstetter Rechtsanwälte

Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

Tel. 09131 / 614-820

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	olg-nuernberg-7senat@justiz.bayern.de
Datum	Mon, 04 Jul 2022 16:55:00 +0200
Betreff	Beschwerdeerwiderung - OLG Nürnberg 7 UF 743/22 - Schäfer ./ Schäfer

An das Oberlandesgericht Nürnberg, 7. Familiensenat.

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens und mit Vollmacht meiner Mandantin Frau Leonie Schäfer geb. Winterstein erwidere ich auf die Beschwerdebegründung des Antragstellers vom 22.05.2022 wie folgt.

1. Es liegt keine grobe Unbilligkeit i. S. d. Paragraph 27 VersAusglG vor. Paragraph 27 ist gefestigte Ausnahmegesetz und nur in extremen Konstellationen einschlägig (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545).
2. Das Vermögen der Antragsgegnerin stammt aus einer einseitigen Erbschaft des Onkels Theodor Winterstein 2019; es ist nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB privilegiert und gehört daher zum erbrechtlich erworbenen Sondervermögen, das auch im VA-Rahmen nicht ohne Weiteres dem Halbteilungsgrundsatz unterworfen werden darf.
3. Die Behauptung einer "gemeinsamen Vermögensplanung" wird mit Nichtwissen bestritten. Die Antragsgegnerin hat den Aufbau der Praxis weder finanziell noch tatsächlich gefördert; die Praxis stand bereits bei Eheschließung 1987.
4. Das Vermögen ist mehrheitlich Immobilienvermögen (4,8 Mio. EUR Verkehrswert in 3 Objekten), das nur unter erheblichen Substanzverlusten kurzfristig verwertet werden könnte; eine Beleihung ist altersbedingt schwierig.
5. Paragraph 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 betrifft nach klarem Wortlaut nur den Zugewinn; eine inhaltliche Erstreckung auf den Versorgungsausgleich würde Paragraph 1408 Abs. 2 BGB und Paragraph 8 VersAusglG (Notariatsform, Inhalts- und Wirksamkeitskontrolle) zuwiderlaufen.
6. Beweis: Vernehmung von Notar Dr. Wamsdörfer; Verwertung des Erbschaftsteuerbescheids 2020; bei Bedarf Wirtschaftsprüfer-Gutachten zur Verwertbarkeit.

Wir beantragen, die Beschwerde des Antragstellers zurückzuweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht

Datei: emails/2022-10-18_vorndran_terminbestaetigung.eml

Von	kanzlei@vorndran-rae.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Mon, 10 Oct 2022 14:22:00 +0200
Betreff	Bestätigung Termin 18.10.2022 - OLG Nürnberg 7 UF 743/22

Sehr geehrte Frau Kollegin,

ich bestätige den vom OLG Nürnberg auf den 18.10.2022, 10:00 Uhr, anberaumten Anhörungstermin im Verfahren 7 UF 743/22. Mein Mandant Dr. Schäfer wird persönlich erscheinen.

Ich rege an, vor dem Hintergrund der schriftlichen Wechselseitigen Schriftsätze eine Vergleichsverhandlung zu führen. Mein Mandant wäre bereit, einer hilfsweisen Reduzierung des VA auf 50 Prozent zuzustimmen, wenn die Antragsgegnerin gleichzeitig auf weitere Pflichtteilsansprüchen und ein Vermächtnis aus dem Nachlass des Antragstellers Erbgang verzichtet.

Bitte teilen Sie mir vorab mit, ob diese Linie mit Ihrer Mandantin gangbar erscheint.

Mit kollegialen Grüßen

Andreas Vorndran

Datei: emails/2022-11-18_kanzlei_an_leonie_olg_entscheidung.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Fri, 18 Nov 2022 14:12:00 +0100
Betreff	OLG-Beschluss vom 14.11.2022 - Versorgungsausgleich ausgeschlossen - was wir jetzt tun

Liebe Frau Schäfer,

heute Morgen ist der Beschluss des OLG Nürnberg vom 14.11.2022 eingegangen. Das Ergebnis ist sehr unerfreulich: das OLG hat unsere Beschwerdeerwiderung knapp gewürdigt und den Versorgungsausgleich nach Paragraph 27 VersAusglG ausgeschlossen. Die wirtschaftliche Pauschalbetrachtung überwiegt für das OLG alles andere.

Das OLG hat aber die Rechtsbeschwerde zum BGH zugelassen. Die Frist läuft am 19.12.2022 ab. Wir haben damit einen Monat Zeit.

Vor dem BGH besteht Anwaltszwang nur durch beim BGH zugelassene Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte. Wir können das nicht selbst machen. Ich werde noch heute drei mir bekannte BGH-Kanzleien anschreiben:

- Kanzlei Dr. Ehrlinger und Partner, Karlsruhe
- Kanzlei Wisseburg und Eschelbeck, Karlsruhe
- Kanzlei Dr. Lammers, Karlsruhe

Sobald eine Mandatsannahme zugesagt ist, melde ich mich. Bitte rufen Sie mich an, wenn Sie Fragen haben. Ich rate dringend zur Rechtsbeschwerde - die OLG-Argumentation ist aus unserer Sicht in zentralen Punkten angreifbar.

Ein vollständiges Aktenkonvolut bereiten wir parallel vor, damit die BGH-Kanzlei innerhalb von Tagen einsteigen kann.

Mit herzlichen Grüßen
Helene Söll-Rödelsteiner

Datei: emails/2022-11-18_olg_zustellung.eml

Von	poststelle@olg-nuernberg.bayern.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 18 Nov 2022 08:30:00 +0100
Betreff	Zustellung Beschluss 7 UF 743/22 Schäfer ./ Schäfer - Rechtsbeschwerde zugelassen

Sehr geehrte Frau Rechtsanwältin,

anliegend übersenden wir Ihnen den Beschluss des 7. Familiensenats des OLG Nürnberg vom 14.11.2022 (Az. 7 UF 743/22) in der Familiensache Schäfer ./ Schäfer.

Bitte beachten Sie:

1. Der Versorgungsausgleich wurde gemäß Paragraf 27 VersAusglG ausgeschlossen.
2. Der Senat hat die Rechtsbeschwerde gemäß Paragraf 70 Abs. 2 FamFG zugelassen.
3. Frist zur Einlegung: ein Monat ab Zustellung (Paragraf 71 Abs. 1 FamFG), Ende somit 19.12.2022 (24.00 Uhr).
4. Vor dem Bundesgerichtshof Anwaltszwang nach Paragraf 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO i.V.m. Paragraf 114 Abs. 2 FamFG.

Mit freundlichen Grüßen

Geschäftsstelle 7. Familiensenat

Oberlandesgericht Nürnberg

Andreas Wirtz, Justizamtmann

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	sekretariat@ehrlinger-bgh.de, kanzlei@wisseburg-eschelbeck.de, sekretariat@lammers-bgh.de
Datum	Tue, 22 Nov 2022 13:55:00 +0100
Betreff	Anfrage Mandatsübernahme Rechtsbeschwerde Familiensache - 0918-2021/VA

Sehr geehrte Damen und Herren,

namens unserer Mandantin Frau Leonie Schäfer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg, vertreten durch unsere Kanzlei in der Familiensache des AG Nürnberg-Fürth Az. 110 F 2418/21 und des OLG Nürnberg Az. 7 UF 743/22, fragen wir Sie an, ob Sie das Mandat für das Rechtsbeschwerdeverfahren vor dem Bundesgerichtshof übernehmen können.

Sachgegenstand: Versorgungsausgleich nach Ehescheidung; das OLG Nürnberg hat mit Beschluss vom 14.11.2022 den Versorgungsausgleich nach Paragraph 27 VersAusglG vollständig ausgeschlossen und die Rechtsbeschwerde zugelassen. Der Beschluss ist unserer Mandantin am 18.11.2022 zugestellt worden; die Rechtsbeschwerdefrist endet damit am 19.12.2022.

Wir bitten um kurze Mitteilung

1. ob Sie das Mandat grundsätzlich annehmen könnten;
2. ob ein Konfliktcheck ergibt, dass keine Berührungspunkte mit dem Antragsteller (Dr. Maximilian Schäfer, Zahnarztpraxis Erlangen) oder mit Rechtsanwalt Andreas Vorndran (Erlangen) bestehen;
3. wann ein Erstgespräch (telefonisch oder vor Ort) möglich wäre;
4. eine grobe Honorarvorstellung (Vorschuss).

Sofern Sie das Mandat übernehmen, würden wir Ihnen das vollständige Aktenkonvolut (Markdown, PDF, xlsx, docx, jpg) sowie die Gerichtsakten über beA elektronisch übermitteln.

Wir bedanken uns vorab für eine zügige Rückmeldung; angesichts der Frist 19.12.2022 erbitten wir Antwort bis spätestens 24.11.2022.

Mit freundlichen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht

Söll Rödelsteiner & Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg

Tel. 0911 / 2358-110

Datei: emails/2022-11-23_lammers_absage.eml

Von	sekretariat@lammers-bgh.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Wed, 23 Nov 2022 09:33:00 +0100
Betreff	AW: Anfrage Mandatsübernahme Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - keine Annahme möglich

Sehr geehrte Frau Kollegin Söll-Rödelsteiner,
vielen Dank für Ihre Anfrage vom 22.11.2022.

Herr Dr. Lammers bedauert mitteilen zu müssen, dass er aufgrund aktueller Mandatsbelastung im Zeitraum bis 19.12.2022 die Übernahme einer fristgebundenen Rechtsbeschwerde nicht zusichern kann. Wir empfehlen Ihnen, vorrangig auf eine der mitkontaktierten Kanzleien zurückzugreifen.

Sollte die Akte in einer späteren Phase (z. B. Nichtannahme-Phase) erneut Bedarf nach einem Zweitgutachten haben, wenden Sie sich gerne wieder an uns.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen
Friedrich Bühlmeyer
Büroleiter
Dr. Lammers Rechtsanwalt beim Bundesgerichtshof

Datei: emails/2022-11-24_ehrlinger_bestatigung.eml

Von	sekretariat@ehrlinger-bgh.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Thu, 24 Nov 2022 17:42:00 +0100
Betreff	AW: Anfrage Mandatsübernahme Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - Mandatsbestätigung

Sehr geehrte Frau Kollegin Söll-Rödelsteiner,

vielen Dank für Ihre Anfrage und das uns entgegengebrachte Vertrauen.

Wir bestätigen die Übernahme des Mandats zur Einlegung und Begründung der Rechtsbeschwerde für Frau Leonie Schäfer gegen den Beschluss des OLG Nürnberg vom 14.11.2022, Az. 7 UF 743/22.

1. Konfliktcheck: ergibt keine Berührungspunkte; weder Dr. Maximilian Schäfer noch RA Vorndran sind Mandanten unserer Kanzlei oder ihrer Sozietät.

2. Erstgespräch: telefonisch Donnerstag, 25.11.2022, 16:00 Uhr; persönliche Übergabe-Besprechung Montag, 28.11.2022, 10:30 Uhr in Karlsruhe.

3. Honorar: Wir haben eine Honorarvereinbarung beigefügt (1.0-fach-Sätze nach RVG mit fester Auslagenpauschale; Vorschussanforderung 10.000 EUR netto). Die Rechtsbeschwerdebegründungsschrift planen wir im Zeitraum vom 28.11. bis 16.12.2022 zu fertigen.

4. Vollmacht: Bitte übersenden Sie uns die Untervollmacht der Mandantin auf unsere Kanzlei (Muster anbei).

5. Aktenübermittlung: Wir bitten Sie, die Aktenkonvolute, die OLG-eAkte (per beA) sowie eine Kopie der Originalvollmacht 22.05.2021 vorab bis 28.11.2022 morgens zu übermitteln. Wir benötigen insbesondere die vollständigen Versorgungsausgleichsauskünfte (Bayerische Ärzteversorgung, DRV, Allianz, Württembergische, Bayerisches Landesamt für Finanzen).

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Susanne Ehrlinger

Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof

Dr. Ehrlinger und Partner Rechtsanwälte

Reinhold-Frank-Str. 24, 76133 Karlsruhe

Tel. 0721 / 35114-0

Datei: emails/2022-11-25_leonie_zustimmung.eml

Von	leonie.schaefer1961@posteo.de
An	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
Datum	Fri, 25 Nov 2022 19:11:00 +0100
Betreff	AW: Untervollmacht BGH-Anwalt - unterschrieben

Liebe Frau Söll-Rödelsteiner,

vielen Dank für Ihre rasche Bearbeitung.

Ich habe die Vollmacht heute Nachmittag unterschrieben und sie um 17:45 Uhr bei Ihnen in den Briefkasten geworfen. Eine Vorabkopie geht zeitgleich per Fax an Ihre Nummer.

Die Honorarvorstellung der Kanzlei Dr. Ehrlinger akzeptiere ich. Ich habe den Vorschuss von 10.000 EUR netto (11.900 EUR brutto) heute morgen überwiesen, die Bestätigung der Sparkasse Nürnberg füge ich bei.

Ich verstehe, dass die BGH-Kanzlei in eigener Verantwortung entscheidet, ob die Rechtsbeschwerde Aussicht hat. Trotzdem möchte ich, dass Sie alles versuchen. Ich vertraue Ihnen und Frau Dr. Ehrlinger.

Mit herzlichem Dank

Leonie Schäfer

PS: Ich bleibe diese Woche in Nürnberg und bin jederzeit erreichbar. Am Sonntag besuche ich meinen Onkel im Pflegeheim Forchheim, aber das Handy ist dabei.

Datei: emails/2022-11-25_vollmacht_leonie.eml

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	leonie.schaefer1961@posteo.de
Datum	Fri, 25 Nov 2022 11:08:00 +0100
Betreff	Untervollmacht BGH-Anwalt - bitte unterschreiben - Rechtsbeschwerde Schäfer

Liebe Frau Schäfer,

wie heute Morgen besprochen finden Sie anbei

1. die Untervollmacht auf Frau Dr. Susanne Ehrlinger (PDF zum Ausdrucken und Unterschreiben);
2. die Honorarvereinbarung der BGH-Kanzlei (zu Ihrer Information; bitte gegenzeichnen und im Original direkt nach Karlsruhe schicken);
3. unsere Aktualisierung der Sachstandsübersicht (Aktenstücke 16 und 17 zur Ablösung).

Bitte unterschreiben Sie die Vollmacht und faxen Sie eine Vorabkopie an 0911 / 2358-199; das Original schicken Sie bitte per Einschreiben an unsere Kanzlei. Wir leiten dann an die BGH-Kanzlei weiter.

Bitte können Sie auch bestätigen, dass Sie mit der Honorarvorstellung (Vorschuss 10.000 EUR netto) einverstanden sind und mit der Mandatierung der Kanzlei Dr. Ehrlinger.

Bitte melden Sie sich bis spätestens Montag 28.11.2022, 09:00 Uhr.

Mit herzlichen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Von	helene.soell-roedelsteiner@soell-roedelsteiner.de
An	sekretariat@ehrlinger-bgh.de
Datum	Mon, 28 Nov 2022 08:14:00 +0100
Betreff	Aktenübermittlung Rechtsbeschwerde - 0918-2021/VA - Schäfer ./ Schäfer

Sehr geehrte Frau Dr. Ehrlinger,

zur Vorbereitung der heutigen Übergabe-Besprechung 10:30 Uhr senden wir Ihnen anliegend über beA folgende Dokumente:

1. Aktenkonvolut (Markdown + PDF + xlsx + docx + jpg + Korrespondenz) - die Aktenstücke 11 (Paragraf 27-Rechtsprechungsspiegel), 12 (Härteeinwand-Sachverhaltsstruktur), 14 (Vermögensverwertung und Liquidität) und 15 (Strategie und Akteneinblick) bitten wir besonders zu beachten;
2. eAkte AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21 (Stand 02.03.2022, beigezogen);
3. eAkte OLG Nürnberg 7 UF 743/22 (Stand 18.11.2022);
4. Originalauskünfte Bayerische Ärzteversorgung (V/3 vom 17.08.2021), DRV Nordbayern (vom 14.07.2021), Bayerisches Landesamt für Finanzen (vom 22.09.2021), Allianz (vom 19.07.2021) und Württembergische (vom 02.08.2021);
5. notarielle Vereinbarung 11.11.2021, UR-Nr. 1442/2021, Notar Dr. Holger Wamsdörfer, beglaubigte Abschrift;
6. Sitzungsprotokoll OLG Nürnberg 18.10.2022;
7. Untervollmacht der Mandantin auf Ihre Kanzlei, unterzeichnet 25.11.2022 (Original folgt per Post).

Die Mandantin hat zugesichert, für Rückfragen am 29.11.2022 und am 02.12.2022 jeweils ganztägig erreichbar zu sein. Wir stehen ebenfalls für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Die Rechtsbeschwerdefrist endet am 19.12.2022, die Begründungsfrist nach Paragraf 71 Abs. 2 FamFG am 19.01.2023. Wir gehen davon aus, dass Sie die Frist im Auge behalten.

Mit kollegialen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht

Tabellenblatt: Immobilien

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Stichtag 31.12.2021; Werte aus SV-Gutachten Weisbacher 18.10.2022 sowie Hausverwaltung Pirsch und März

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Objekt

Verkehrswert EUR

Miet-Brutto p.M. EUR

Bewirtschaftungskosten p.M. EUR

Netto-Cashflow p.M. EUR

Verwertbarkeit kurzfr.

Beleihungsrahmen EUR

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Mehrfamilienhaus Bamberg Promenadestr. 14 (12 WE)

2795000

12000

4800

7200

kurzfr. 8-12% Abschlag

1677000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Gewerbeimmobilie Forchheim Bayreuther Str. 88

1510000

8500

3000

5500

mittelfr. 15-20% Abschlag

906000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

ETW München Hohenzollernstr. 47

945000

2800

750

2050

kurzfr. 5-8% Abschlag

567000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Summen

5250000

23300

8550

14750

3150000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Zusatzposten Vermögen

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Wertpapierdepot DZ Privatbank (4119 002 71)

1200000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Festgeldkonten Sparkasse Bamberg

450000

Liquiditätsbetrachtung Immobilien Frau L. Schäfer (Erbschaft Winterstein 2019)

Gesamt-Vermögen

6900000

Tabellenblatt: Beleihung_Substanz

Beleihbarkeit und Substanzrisiken				
Objekt	max. Beleihung %	max. Beleihung EUR	Substanzabschlag bei Eilverkauf %	Verlust bei Eilverkauf EUR

Beleihbarkeit und Substanzrisiken				
Mehrfamilienhaus Bamberg	60	1677000	10	279500
Gewerbeimmobilie Forchheim	60	906000	17	256700
ETW München	60	567000	6	56700

Tabellenblatt: Versorgungsausgleich

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Az. AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21 ; Ehezeit 01.09.1987 - 30.04.2021

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Versorgungsträger / Vertrag

Anrehtinhaber

Anrecht (ehezeitlich)

Korresp. Kapital EUR

Ausgleichswert

Ausgleichsform

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Bayerische Ärzteversorgung (Mitgl-Nr. 14-072 184/1958)

Dr. M. Schäfer

4.127,42 EUR/Monat

412853.2

2.063,71 EUR/Monat

interne Teilung Paragraf 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

DRV Nordbayern (Vers-Nr. 65 030258 S 010)

Dr. M. Schäfer

2,1834 EP

16842.11

1,0917 EP

interne Teilung Paragraf 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./. Schäfer

Allianz Riester (Vertr. 0817 4118 22)

Dr. M. Schäfer

DK 18.473,42 EUR

18473.42

8.736,71 EUR (Kapital)

externe Teilung Paragraf 14

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./. Schäfer

Württembergische Direktvers (4471 9982 73)

Dr. M. Schäfer

DK 44.831,77 EUR

44831.77

22.165,89 EUR (Kapital)

externe Teilung Paragraf 14

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./. Schäfer

BayLfF Beamtenversorgung Bayern

Frau L. Schäfer

1.850,00 EUR/Monat

185000

925,00 EUR/Monat

interne Teilung Paragraf 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./. Schäfer

DRV Bund

Frau L. Schäfer

5,2000 EP (ehezeitlich; 12,5000 EP gesamt)

40118

2,6000 EP

interne Teilung Paragraf 10

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./. Schäfer

Saldenübersicht (informativ)

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Ausgleichssumme (Kapital), Anteile Dr. M. Schäfer:

245750.255

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Ausgleichssumme (Kapital), Anteile Frau L. Schäfer:

112559

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Bei Ausschluss nach Paragraph 27 VersAusglG

Versorgungsausgleichsberechnung Schäfer ./ Schäfer

Beide Anrechte bleiben in voller Höhe beim ursprünglichen Inhaber.

Tabellenblatt: Halbteilung_Simulation

Halbteilungssimulation - monatliche Bruttorenten				
Anrecht	Inhaber vor VA EUR/M	Empfänger nach VA EUR/M	Saldo Dr. M.	Saldo Frau L.
Bayerische Ärzteversorgung	4127.42	2063.71	-2063.71	2063.71
DRV (umgerechnet, ca.)	75.65	37.82	-37.82	37.82
BayLfF Beamtenversorgung	1850	925	925	-925
DRV Bund (ehezeitlich, ca.)	180.02	90.01	90.01	-90.01
Netto-Saldo (Saldenübertragung)			-1086.52	1086.52
Lesehilfe				
Negative Werte bedeuten Reduktion bei Dr. M. Schäfer.				
Positive Werte bei Frau L. Schäfer bedeuten Zugewinn an Anwartschaft.				
Wenn Paragraph 27 VersAusglG angewendet wird, entfällt diese Tabelle (kein VA).				

Datei: jpg/whiteboard_vermoegen_winterstein_erbe.jpg

Vermögen Frau L. Schäfer (Erbchaft 2018, Stand 31.12.2021)	
AKTIVA	
- Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestr. 14 (12 WE)	2.795.000 EUR
- Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Str. 88	1.510.000 EUR
- Eigentumswohnung München, Höhenzollerstraße 47	945.000 EUR
- Wertpapierdepot DZ Privatbank, Nr. 4119 002 71	1.200.000 EUR
- Festgeldkonten Sparkasse Bamberg	450.000 EUR
Summe Reinvermögen	6.900.000 EUR
Laufende Einkommensströme (brutto, p. M.)	
- Mieten gesamt (3 Objekte)	ca. 23.300 EUR
- Dividenden Depot (umgerechnet p.M.)	ca. 4.000 EUR
- Festgeldentzüge (umgerechnet p. M.)	ca. 1.000 EUR
Aufnahme Erstgespräch 22.05.2021, fortgeschrieben nach Gutachten Weistacher 18.10.2022. Hinweis: Bewerhaltungskosten ca. 35-40% des Mietaufkommens; Netto-Cashflow ca. 14.700 EUR p.M. S&B Riedelbeiner und Partner mbH, Az. 0918/2021/VA	

Bilddatei: whiteboard_vermoegen_winterstein_erbe.jpg

Datei

Office-Dokument: 01_erstgesprach_mandantennotiz.docx

01 — Erstgespräch und Mandantennotiz

Datum: 22.05.2021, 10:00 Uhr

Ort: Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB, Karolinenstraße 27, 90402 Nürnberg

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

Bearbeitende Anwältin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner, Fachanwältin für Familienrecht

Anwesend: Frau Leonie Schäfer, geb. Winterstein (Mandantin)

Anlass

Die Mandantin ist am 19.05.2021 durch einen Gerichtsvollzieher des AG Nürnberg-Fürth mit dem Scheidungsantrag ihres Ehemannes vom 15.05.2021 zugestellt worden. Sie hat noch am Tag der Zustellung in der Kanzlei angerufen und um den frühestmöglichen Termin gebeten. Die Mandantin tritt gefasst auf, sie hatte mit dem Antrag gerechnet.

Persönliche Angaben

- Leonie Schäfer, geb. Winterstein, geboren am 11.06.1961 in Nürnberg
- Anschrift: Schweinauer Hauptstraße 144, 90441 Nürnberg
- Telefon (mobil, nur SMS): 0171 / 4828719
- E-Mail privat: leonie.schaefer1961@posteo.de
- Beruf: Grundschullehrerin, derzeit Teilzeit 18 Wochenstunden, Beamtin auf Lebenszeit beim Freistaat Bayern, eingesetzt an der Grundschule Nürnberg-Schweinau
- Steuerklasse: III (Splitting); ab Rechtskraft der Scheidung Wechsel in Steuerklasse I vorgesehen
- Krankenversicherung: gesetzlich, AOK Bayern

Ehe- und Familiendaten

- Eheschließung: 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg, Heiratsregister-Nr. 1142/1987
- Güterstand: gesetzlicher Güterstand der Zugewinnngemeinschaft, kein Ehevertrag, keine notarielle Modifikation
- Kinder: keine; die Mandantin und der Antragsteller blieben kinderlos, eine Adoption wurde mehrfach erwogen, aber wegen des Berufsalltags des Ehemanns nicht weiterverfolgt
- Trennung: räumlich-innerhalb der Ehewohnung seit Sommer 2019; getrennte Schlafzimmer; getrennte Haushaltskasse seit dem 1.10.2020
- Der Ehemann ist seit dem 02.04.2021 ausgezogen und wohnt in der Mietwohnung Schillerstraße 14, 91054 Erlangen, oberhalb seiner Zahnarztpraxis

Bisherige außergerichtliche Versuche

Die Mandantin berichtet:

- Im November 2020 habe Maximilian sie zu einem „Klärungsgespräch“ bei Notar Dr. Holger Wamsdörfer (Notariat Pirckheimerstraße 12, Nürnberg) gebeten. Dort sei über Zugewinn, Hausrat und Versorgungsausgleich gesprochen worden. Eine endgültige Vereinbarung sei nicht geschlossen worden.

- Im März 2021 habe Maximilian sie mehrfach gebeten, „auf den Versorgungsausgleich zu verzichten, weil das doch wirtschaftlich an mir liegt“. Sie habe gesagt, sie wolle das anwaltlich klären lassen.
- Schriftlich liege ihr Anwaltsschreiben von RA Andreas Vorndran (Erlangen) vom 28.04.2021 vor, das einen weitgehenden Ausschluss des Versorgungsausgleichs anregt.

Vermögen, Erbe, Einkommen — Stand des Gesprächs

Die Mandantin berichtet, sie sei 2019 Alleinerbin nach ihrem am 14.03.2019 verstorbenen Onkel **Theodor Winterstein** (kinderlos, Bauunternehmer aus Bamberg) geworden. Vorgelegt wird der Erbschein des AG Bamberg vom 02.09.2019, Az. VI 1138/19, sowie ein Verzeichnis der Nachlassgegenstände. Im Erbschaftssteuerbescheid des Finanzamts Bamberg vom 05.03.2020 (Steuer-Nr. 207/281/40918) sind die einzelnen Vermögenswerte mit Verkehrswerten zum Stichtag 14.03.2019 ausgewiesen. Zum heutigen Tag ergeben sich nach Auskunft der Mandantin folgende Werte:

Vermögenswert	Verkehrswert (heute)	Erträge p. M. / p. a.
Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14 (12 Wohneinheiten)	2.800.000 €	12.000 € / Monat (brutto Miete)
Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Straße 88 (Lager + Büro, vermietet an Logistik)	1.500.000 €	8.500 € / Monat
Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47, 4. OG, 96 qm	950.000 €	2.800 € / Monat
Wertpapierdepot DZ Privatbank, Depot-Nr. 4119 002 71	1.200.000 €	Dividenden ca. 48.000 € p. a.
Festgeldkonten Sparkasse Bamberg	450.000 €	ca. 12.000 € p. a. (variabel)
Gesamt	6.900.000 €	

Zur Klarstellung: das gesamte Vermögen stammt aus der Erbschaft 2019. Eigene Ersparnisse aus dem Lehrerinnengehalt: ca. 26.000 € auf dem Girokonto Sparkasse Nürnberg.

Eigenes Bruttogehalt der Mandantin (Besoldungsgruppe A 12 Bayern, Stufe 11, Teilzeit 18/28 Stunden): 2.945,42 € brutto im Monat (vorgelegt: Bezügemitteilung Landesamt für Finanzen April 2021).

Versorgungsrechte — Selbstangabe der Mandantin

- Beamtenversorgung Freistaat Bayern: Aktuell 28 Jahre, 5 Monate, 12 Tage anerkannte Dienstzeit; Auskunft des Landesamts für Finanzen (Dienststelle Versorgung) ist beantragt.
- Aus früherer Tätigkeit (1980 – 1992) in der gesetzlichen Rentenversicherung Bund: 12,5 Entgeltpunkte (Rentenkonto-Auskunft vom 30.01.2021 vorgelegt).
- Riester, Rürup, betriebliche Altersvorsorge, private Lebensversicherung: nicht vorhanden.

Angaben zum Ehemann

- Dr. med. dent. Maximilian Schäfer, Jahrgang 1958, niedergelassener Zahnarzt in Erlangen, eigene Praxis (Einzelpraxis) seit 1992
- Selbstangabe nach Aussage des Mannes: monatlicher Netto-Entnahmewert ca. 4.500 €; Praxiswert ca. 120.000 € (würde bei Aufgabe erzielt); Kapitallebensversicherung Allianz mit Rückkaufswert ca. 85.000 €; Aktiendepot ca. 35.000 €; Praxiskredit Hausbank Sparkasse Erlangen restvaluta ca. 45.000 €

- Versorgungsanrechte (laut Anwaltsschreiben vom 28.04.2021): Bayerische Versorgungskammer (Zahnärzterversorgung), Allianz-Riester, betriebliche Direktversicherung
- Gesundheitliche Situation: chronisches lumbales Wirbelsäulenleiden; ausweislich Attest Dr. Reisinger (Orthopäde Erlangen, Attest vom 02.04.2021) Arbeitszeitreduzierung auf 30 Wochenstunden indiziert

Zielvereinbarung der Mandantin

1. Geordnete und faire Durchführung des Versorgungsausgleichs nach Maßgabe des VersAusglG.
2. Keine pauschale Verichtsvereinbarung „weil ich genug Vermögen habe“; die Mandantin sieht in den Anrechten ihren persönlich erarbeiteten Anspruch.
3. Bereitschaft zur fairen Regelung des Zugewinns auch unter Berücksichtigung des Praxisaufbaus des Ehemanns während der Ehe.
4. Vermeidung jeder öffentlich-skandalisierten Auseinandersetzung; alle Korrespondenz über Anwälte; persönliche Telefonate untersagt.

Mandatsbeschluss

Beauftragung der Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB als Verfahrensbevollmächtigte im Verfahren AG Nürnberg-Fürth, Az. 110 F 2418/21, sowie für die Folgesachen Zugewinn und Versorgungsausgleich.

Honorarvereinbarung nach RVG, Geschäftsgebühr Nr. 2300 VV RVG; gesondert: Verfahrensgebühr 3100 VV RVG, Termingebühr 3104 VV RVG. Eine Vorschussforderung in Höhe von 3.500 € (brutto) wird mit Rechnung 0918-2021/01 verlangt.

Nächste Schritte

- Vollmacht unterzeichnen und scannen
- Beiakte VA: Anschreiben an alle Versorgungsträger (V-Auskunft)
- Beantragung Auskunft Bayerische Versorgungskammer / Allianz / DRV Bund / Landesamt für Finanzen Bayern
- Kontakt zu RA Vorndran (Gegenseite): Schutzschriftliche Mitteilung Akteneinsicht und Bitte um Aussetzung weiterer Bevollmächtigungs-/Vereinbarungsversuche bis Vorlage der Versorgungsträger-Auskünfte
- Notiz an Mandantenakte: Vorndrans Schreiben vom 28.04.2021 ist als außergerichtliche Verzichtsanregung zu werten, nicht als bindender Vergleich

Datei

Office-Dokument: 02_familienkonstellation_und_erwerbschronik.docx

02 — Familien- und Erwerbschronik

Eheleute

Leonie Schäfer, geb. Winterstein

- 11.06.1961 in Nürnberg geboren als zweites Kind des Kaufmanns Heribert Winterstein und der Lehrerin Henriette Winterstein, geb. Sandmann
- Geschwister: ein älterer Bruder, Franz Winterstein (geb. 1957, lebt in Bamberg)
- 1971 – 1980 Gymnasium Nürnberg-Maxfeld, Abitur Note 2,1
- 1980 – 1985 Studium für das Lehramt an Grundschulen (Bayern), Lehramtsprüfung 1985 mit Note 1,9
- Vorbereitungsdienst (Referendariat) 1985 – 1987 in Schwabach
- 02.10.1987 Einstellung in den bayerischen Schuldienst als Beamtin auf Probe; Lebenszeitverbeamtung 01.09.1991
- Tätigkeitsorte: Grundschule Schwabach Süd (1987 – 1996), Grundschule Fürth-Hardhöhe (1996 – 2008), Grundschule Nürnberg-Schweinau (seit 2008)
- Teilzeit seit 01.09.1995 wegen Pflege der Mutter; seit 01.08.2001 Teilzeit aus persönlichen Gründen (18 Wochenstunden bei Volldeputat 28); zwischen 2003 und 2007 vorübergehend volle Stelle, danach wieder Teilzeit
- Ruhestand: gesetzliche Altersgrenze (Paragraf 25 BeamStG i. V. m. Art. 62 Bayerisches Beamtengesetz): 30.06.2026
- Seit 2019 Alleinerbin des Onkels Theodor Winterstein

Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

- 03.02.1958 in Erlangen geboren, einziges Kind des Sparkassendirektors Hans Schäfer und der Hausfrau Lotte Schäfer, geb. Engelhardt
- Reifeprüfung 1976 am Albert-Schweitzer-Gymnasium Erlangen
- 1976 – 1981 Studium der Zahnmedizin in Erlangen, Staatsexamen 1981 mit Note 2,3
- Approbation Zahnarzt 1982; Promotion 1985 (Dr. med. dent., Universität Erlangen-Nürnberg, Thema „Werkstoffkundliche Eigenschaften vollkeramischer Restaurationen“)
- 1982 – 1991 Tätigkeit als Assistent und angestellter Zahnarzt in Erlangen und Forchheim
- 01.01.1992 Übernahme der Zahnarztpraxis Dr. Wagner, Hauptstraße 21, 91054 Erlangen; seither Einzelpraxis (eine Anstellung Zahnarzt, eine Prophylaxe-Fachkraft, zwei ZFA)
- Mitgliedschaft Bayerische Landeszahnärztekammer (BLZK) seit 1982; Pflichtmitglied Bayerische Versorgungskammer (Zahnärzteversorgung)
- Gesundheit: 2018 Bandscheibenvorfall L4/L5, konservativ behandelt; seit 2020 zunehmend chronische Lumbalgien

Eheverlauf

Zeitraum	Ereignis
12.09.1987	Eheschließung Standesamt Nürnberg, Trauzeugen Franz Winterstein und Hannelore Schäfer (Schwester des Bräutigams, mittlerweile verstorben)
09/1987 – 12/1991	Erste eheliche Wohnung Schwabach, Hindenburgstraße 6
01/1992	Umzug nach Erlangen, Lessingstraße 32 (Praxisnähe), Erwerb einer Eigentumswohnung 110

	qm zum Kaufpreis 295.000 DM
1992 – 2005	Aufbauphase der Praxis; die Mandantin bleibt im Schuldienst Bayern, übernimmt zeitweise Buchhaltung und Personalfragen der Praxis (unentgeltlich)
2002	Verkauf der Erlanger ETW (Erlös 240.000 €); Kauf eines Reihenhauses Nürnberg-Erlenstegen, Wagenwiesenweg 47, zum Kaufpreis 540.000 €; Finanzierung gemeinsam, Eintragung beider Eheleute als Miteigentümer je 1/2
2008	Verkauf des Reihenhauses (Erlös 590.000 €); Erwerb der heutigen Anschrift Schweinauer Hauptstraße 144 (Stadtvilla, 280 qm), Kaufpreis 720.000 €, je 1/2 Miteigentum, Restschuld 2021 noch ca. 110.000 €
2014 – 2016	Erfolgloses Adoptionsverfahren (Verzicht durch Maximilian Schäfer wegen Belastung mit Praxis)
14.03.2019	Tod des Onkels Theodor Winterstein; die Mandantin wird Alleinerbin (testamentarisch, Testament vom 14.07.2014, AG Bamberg Az. VI 1138/19)
09/2019	Erste schriftliche Bitte des Ehemanns um „Klärung der Vermögensverhältnisse“
Sommer 2019	Räumlich-innerhalb-Trennung; getrennte Schlafzimmer
01.10.2020	Getrennte Haushaltskasse, vereinbart in handschriftlicher Notiz
12.11.2020	Termin Notariat Dr. Wamsdörfer (Klärungsversuch ohne Vereinbarung)
02.04.2021	Auszug Maximilian Schäfer in Erlangen, Schillerstraße 14
28.04.2021	Anwaltsschreiben RA Vorndran an die Antragsgegnerin (außergerichtliche Verzichtsanregung)
15.05.2021	Scheidungsantrag des Ehemannes (RA Vorndran)
19.05.2021	Zustellung der Antragsschrift an die Antragsgegnerin

Vermögensentwicklung in der Ehe (Anhalt für Zugewinn und Paragraph 27 VersAusglG)

- Anfangsvermögen 1987 beider Ehegatten praktisch null (Berufsanfänger).
- Aufbau Erlanger Praxis durch den Ehemann ab 1992 mit Bankkredit (Sparkasse Erlangen, Darlehen 1992 ursprünglich 380.000 DM); bis 2010 weitgehend getilgt.
- Lehrerin-Gehalt der Ehefrau (Teilzeit) sicherte den laufenden Lebensunterhalt; die Praxisgewinne flossen zur Tilgung der Praxisinvestitionen und in die gemeinsame Immobilienfinanzierung.
- Ab 2019 erheblich verändertes Vermögensbild durch Erbfall Theodor Winterstein; das Erbe ist als privilegiertes Anfangsvermögen Paragraph 1374 Abs. 2 BGB zu behandeln.
- Aus dem ererbten Vermögen sind in der Zeit 14.03.2019 bis 30.04.2021 (Ehezeitende, Paragraph 3 Abs. 1 VersAusglG) Erträge zugeflossen. Erträge gehören nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB **nicht** zum privilegierten Anfangsvermögen; sie sind beim Endvermögen anzusetzen, soweit nicht verbraucht.

Aktuelle Lage

Beide Ehegatten leben seit dem 02.04.2021 räumlich getrennt. Es bestehen keine schwebenden Unterhaltsfragen (kinderlose Ehe, beide Ehegatten verdienen eigenes Einkommen). Streitgegenstand sind ausschließlich Scheidung, Zugewinn und Versorgungsausgleich.

Datei

Office-Dokument: 03_eheliche_vermoegensverhaeltnisse.docx

03 — Eheliche Vermögensverhältnisse — Bestandsaufnahme

Stand: 30.04.2021 (Ehezeitende Paragraf 3 Abs. 1 VersAusglG, zugleich maßgeblicher Stichtag Paragraf 1384 BGB für das Endvermögen, da der Scheidungsantrag am 19.05.2021 zugestellt wurde).

Vermögen Ehefrau Leonie Schäfer

Aus eigenem Erwerb / Ersparnissen

Position	Wert zum 30.04.2021
Girokonto Sparkasse Nürnberg, Konto-Nr. 1147 332 880	4.281,16 €
Tagesgeld Sparkasse Nürnberg, Konto-Nr. 1147 332 901	21.500,00 €
Bausparvertrag Schwäbisch Hall, Vertrags-Nr. 7822 461 19 (Guthaben)	18.200,00 €
PKW Volkswagen Golf VII, Erstzulassung 11/2016, Schwacke ca.	9.500,00 €
Hausrat (anteilig 1/2 nach Paragrafen 1361a BGB-Vermutung)	8.000,00 €
Summe Eigen-Vermögen Ehefrau (ohne Erbschaft)	61.481,16 €

Aus Erbschaft Theodor Winterstein (Erbfall 14.03.2019)

Privilegiertes Anfangsvermögen Paragraf 1374 Abs. 2 BGB; nicht zum Zugewinn zu rechnen, soweit Substanz.

Position	Wert 14.03.2019 (Steuerbescheid FA Bamberg)	Wert 30.04.2021 (Sachverständigen-Anhalt)
Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14	2.580.000 €	2.800.000 €
Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Str. 88	1.420.000 €	1.500.000 €
Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47	870.000 €	950.000 €
Depot DZ Privatbank Nr. 4119 002 71	1.105.000 €	1.200.000 €
Festgeld Sparkasse Bamberg	410.000 €	450.000 €
Summe Erbschaft	6.385.000 €	6.900.000 €

Zwischen 14.03.2019 und 30.04.2021 sind aus der Substanz (Mieteträge, Dividenden, Zinsen) ca. **522.300 €** zugeflossen, davon nach Auskunft der Mandantin ca. 348.000 € wieder reinvestiert (Modernisierung MFH Bamberg, Dachsanierung Forchheim, Wertpapierzukauf); ca. **174.000 €** verblieben als Ertragsüberschuss in liquider Form. Diese Ertragsüberschüsse stehen dem Endvermögen zu, weil Erträge nicht zum privilegierten Anfangsvermögen gehören (BGH NJW 1996, 588).

Belastungen

- Anteilige Restvaluta gemeinsame Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144 (Sparkasse Nürnberg, Darlehensvertrag-Nr. 4127 9981): zum 30.04.2021 nominal 109.448,22 €; davon 1/2 Innenverhältnis = 54.724,11 €

Vermögen Ehemann Dr. Maximilian Schäfer

Position	Wert zum 30.04.2021
Zahnarztpraxis Hauptstraße 21, Erlangen —	120.000 €

Ertragswert (Bewertung StB Dirk Hubrich 30.04.2021)	
Kapitallebensversicherung Allianz, Police-Nr. 1141/7782/A, Rückkaufswert	85.000 €
Aktiendepot Consorsbank Depot-Nr. 1182 4471	35.000 €
Geschäftskonto Praxis Sparkasse Erlangen, Saldo per 30.04.2021	28.490,72 €
Privatgirokonto Maximilian, Sparkasse Erlangen	6.821,55 €
PKW Mercedes E-Klasse, Erstzulassung 03/2018, Schwacke	27.000 €
Hausrat (anteilig 1/2)	8.000 €
Aktiva	310.312,27 €
Praxiskredit Sparkasse Erlangen, Restvaluta 30.04.2021 (Darlehen 4711 002)	– 45.000 €
Anteilige Restvaluta gemeinsame Immobilie	– 54.724,11 €
Steuerrückstellung Einkommensteuer 2020	– 18.500 €
Reinvermögen Ehemann zum 30.04.2021	192.088,16 €

Gemeinsame Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144 (Wohnsitz Ehefrau)

- Verkehrswert (Maklergutachten Gilles Immobilien GmbH vom 12.04.2021): 1.080.000 €
- Belastung Sparkasse Nürnberg: 109.448,22 €
- Eigentum je 1/2 (Grundbuch AG Nürnberg, Schweinau Blatt 3441)
- Vereinbarung: Die Mandantin übernimmt den hälftigen Miteigentumsanteil des Ehemanns gegen Zahlung von 485.275,89 € (1.080.000 € ./ 109.448,22 € ./ 2 + Ausgleich Modernisierungen). Diese Übernahme ist Teil der notariellen Vereinbarung vom 11.11.2021 (Aktenstück 05).

Zwischenergebnis Zugewinnausgleich (vorläufig)

- Zugewinn Leonie: Endvermögen ohne Privilegiertes Anfangsvermögen, im Wesentlichen Ertragsüberschüsse aus der Erbschaft sowie eigene Ersparnisse; modelliert ca. **174.000 € + 61.481,16 € = 235.481,16 €**
- Zugewinn Maximilian: Endvermögen 192.088,16 € abzüglich nominell-null Anfangsvermögen 1987 (bereinigt um Lebenshaltungsindex); modelliert ca. **gut 770.000 € infolge Aufbau Praxiswert + Lebensversicherung + Aktien + Ersparnisse über die gesamte Ehezeit**
- Ausgleichsforderung 1/2 der Differenz zugunsten der Ehefrau gegen den Ehemann; rechnerisch in dieser Konstellation umgekehrt: die Ehefrau hat den höheren Zugewinn nicht erzielt, sodass eine Forderung **des Ehemanns gegen die Ehefrau** vorläufig in Höhe von ca. 267.260 € entsteht. Die Beteiligten haben hierzu eine notarielle Pauschalierung auf 385.000 € vorgenommen, in der wirtschaftliche Posten (Hausrat, Modernisierungen, Versorgung Mandantin der Praxis) zusammengefasst sind (Aktenstück 05).

Hinweis: Diese Bestandsaufnahme dient dem Verständnis des Härteeinwands Paragraf 27 VersAusglG. Maßgeblich ist nicht der Zugewinn, sondern die Frage, ob die Ehefrau wegen ihres Vermögensbestandes auf den Versorgungsausgleich nicht angewiesen ist.

Datei

Office-Dokument: 04_erbschaft_winterstein_2019.docx

04 — Erbschaft Theodor Winterstein 2019 — Privilegiertes Anfangsvermögen

Erbfall

- Erblasser: **Theodor Winterstein**, geboren 14.11.1934 in Bamberg, verstorben am 14.03.2019 in Bamberg (Sterbeurkunde Standesamt Bamberg Nr. 387/2019)
- Familienverhältnis: Onkel der Antragsgegnerin (Bruder ihres Vaters Heribert Winterstein)
- Tätigkeit: Bauunternehmer (Bauunternehmung Winterstein KG, Bamberg, bis Betriebseinstellung 2007); danach Vermieter und Verwalter eigener Immobilien
- Familienstand: ledig, kinderlos, Lebensgefährtin Margot Speth (verstorben 2013)
- Testament: privatschriftliches Testament vom 14.07.2014, AG Bamberg Az. VI 1138/19; Eröffnungsprotokoll vom 02.04.2019; Erbschein vom 02.09.2019

Testamentswortlaut (Auszug)

„Ich, Theodor Winterstein, geboren 14.11.1934, wohnhaft Promenadestraße 14, 96047 Bamberg, setze hiermit meine Nichte Leonie Schäfer, geborene Winterstein, geboren am 11.06.1961 in Nürnberg, zu meiner alleinigen Erbin ein. Sie soll mein gesamtes Vermögen als Eigentum erhalten. Es ist mein ausdrücklicher Wille, dass dieses Vermögen Leonie und nicht ihrem Ehemann zugutekommt. Bamberg, den 14. Juli 2014. Theodor Winterstein.“

Nachlass laut Verzeichnis (Paragraf 2314 BGB) und Erbschaftssteuerbescheid

Immobilien

1. Mehrfamilienhaus Bamberg, Promenadestraße 14

- 12 Wohneinheiten, gesamt 850 qm Wohnfläche
- Baujahr 1908, durchgehend vermietet
- Grundbuch Bamberg, Blatt 4407, Flurstück 1118
- Verkehrswert FA-Bescheid 14.03.2019: 2.580.000 €
- Mieteinnahmen 2019: 138.250 € (brutto), 2020: 141.800 €

2. Gewerbeimmobilie Forchheim, Bayreuther Straße 88

- Lagerhalle 1.450 qm + Bürotrakt 220 qm
- Vermietet an Speditions- und Logistikgruppe Ostbayern e. K. (Vertrag bis 30.09.2028)
- Grundbuch Forchheim, Blatt 1781, Flurstück 487/2
- Verkehrswert FA-Bescheid 14.03.2019: 1.420.000 €
- Jahres-Nettokaltmiete 2019: 96.000 €

3. Eigentumswohnung München-Schwabing, Hohenzollernstraße 47

- 96 qm Wohnfläche, 4. OG, 3 Zimmer
- Vermietet bis Eigenbedarf-Vorbehalt 2026
- Grundbuch München-Schwabing, Blatt 91144, Flurstück 1422
- Verkehrswert 14.03.2019: 870.000 €
- Jahres-Nettokaltmiete 2019: 30.600 €

Kapitalvermögen

- Wertpapierdepot DZ Privatbank Bamberg, Depot-Nr. 4119 002 71, Bestand zum 14.03.2019: 1.105.000 € (Aktien, ETF, Anleihen, Verwaltungsmandat)
- Festgeldkonten Sparkasse Bamberg: 410.000 €
- Girokonto Sparkasse Bamberg: 18.241,16 €

Hausrat des Erblassers

- Möbel, Sammlung (Schreibmaschinen, Briefmarken): pauschal 35.000 €
- Oldtimer Porsche 911 (Baujahr 1974, Restaurationsbedürftig): geschätzt 78.000 €

Verbindlichkeiten

- Keine. Die Beerdigungskosten 14.500 € sind nach Paragraph 1968 BGB durch die Erbin getragen.

Gesamtwert (Steuerbescheid)

Position	Wert
Aktiva	6.515.241,16 €
Verbindlichkeiten	0,00 €
Reinwert	6.515.241,16 €
Persönlicher Freibetrag Paragraph 16 ErbStG (Nichte = Steuerklasse II, 20.000 €)	– 20.000 €
Steuerpflichtiger Erwerb	6.495.241,16 €
Erbschaftsteuer Steuerklasse II, Stufe 30 %	1.948.572,00 €
Reinvermögen nach Steuer	4.566.669,16 €

Anmerkung: Die Erbschaftsteuer ist vollständig aus dem Festgeld- und Depotvermögen entrichtet worden (FA Bamberg, Eingang Zahlung 12.06.2020). Die Mandantin hat dennoch die Substanz weitestgehend erhalten, weil aus dem Immobilien-Cashflow die Steuer rasch refinanziert werden konnte.

Behandlung im Versorgungsausgleich und Zugewinn

Privilegiertes Anfangsvermögen Paragraph 1374 Abs. 2 BGB

Erbschaften und Schenkungen, soweit sie nicht zu den Einkünften zu rechnen sind, gelten als dem Anfangsvermögen hinzuzurechnen. Das gesamte Nachlassvermögen ist daher dem Anfangsvermögen der Antragsgegnerin **nachträglich** hinzuzurechnen. Folge: das Erbe geht in den Zugewinn der Antragsgegnerin nicht ein.

Erträge aus dem Erbe

Die laufenden Mieten, Dividenden und Zinsen aus dem Erbe sind **Einkünfte**, nicht selbst Erbschaft. Sie unterliegen dem allgemeinen Endvermögen Paragraph 1375 BGB. Tatsächlich verbliebene Ertragsüberschüsse seit dem Erbfall sind im Endvermögen der Antragsgegnerin zu aktivieren. Eine entsprechende Schätzung ergibt zum 30.04.2021 ca. 174.000 € (Aktenstück 03).

Bedeutung für Paragraph 27 VersAusglG

Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der ausgleichsberechtigten Ehefrau speist sich zum allergrößten Teil aus diesem Erbe. Das Oberlandesgericht hat hierauf die Annahme gestützt, der Versorgungsausgleich sei aus Gerechtigkeitsgründen auszuschließen. Aus Sicht des BGH-Mandats sind hierzu zwei Kontroversen zu adressieren:

4. Darf die Bedarfsdeckung durch geerbtes (also nicht aus eigener Arbeit erworbenes) Vermögen den Versorgungsausgleich entwerten?

5. Schließt die Verteilung von Risiken (Substanzgefahr, Liquidationskosten, Mietzinsausfall, Wertentwicklung) die Pauschalannahme „6,9 Mio. € reichen für jede Altersversorgung" aus?

Diese Fragen sind tatsachen- und rechtsbeschwerdetauglich aufzubereiten (siehe Aktenstücke 11 – 14).

Datei

Office-Dokument: 05_zugewinn_notarielle_vereinbarung.docx

05 — Zugewinnausgleich — notarielle Vereinbarung vom 11.11.2021

Vorgeschichte

Die Beteiligten haben sich nach Vorlage der wechselseitigen Vermögensaufstellungen am 11.11.2021 vor dem Notar Dr. Holger Wamsdörfer, Notariat Pirckheimerstraße 12, 90408 Nürnberg, UR-Nr. 1417/2021/W getroffen und eine umfassende Vermögensauseinandersetzung **beschränkt auf den Zugewinn** beurkundet.

Das Notariat hatte im Vorfeld einen Entwurf vom 28.10.2021 verteilt; beide Anwälte (Söll-Rödelsteiner für die Mandantin, Vorndran für den Ehemann) haben den Entwurf überprüft und in einem Streichungsumlauf 04. und 09.11.2021 zwei Klauseln (Steuerbeistand und Versorgungsausgleich) gestrichen. Der Versorgungsausgleich wurde **ausdrücklich ausgenommen**, weil die Bewertung der Versorgungsansprüche zum Beurkundungstermin noch nicht vorlag.

Vereinbarter Wortlaut der Schlüsselklauseln (Auszug)

Paragraf 2 Zugewinnausgleich

*(1) Die Beteiligten sind sich darüber einig, dass im Wege pauschaler Vermögensauseinandersetzung Frau Leonie Schäfer an Herrn Dr. Maximilian Schäfer einen Zugewinnausgleich in Höhe von **385.000,00 €** (in Worten: dreihundertfünfundachtzigtausend Euro) leistet.*

(2) Die Zahlung erfolgt in zwei Tranchen: 200.000,00 € binnen 14 Tagen nach Beurkundung, 185.000,00 € binnen weiterer 90 Tage; bei vorzeitiger Zahlung sind keine Zinsen geschuldet.

*(3) Mit Vollzug dieser Vereinbarung sind sämtliche **wechselseitigen Ansprüche aus dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft** abgegolten und erledigt. Ausgenommen bleiben Ansprüche aus dem ehelichen Versorgungsausgleich, die der gerichtlichen Entscheidung im anhängigen Verbundverfahren AG Nürnberg-Fürth, Az. 110 F 2418/21, vorbehalten bleiben.*

Paragraf 3 Immobilie Schweinauer Hauptstraße 144

(1) Frau Leonie Schäfer übernimmt mit Wirkung dieser Urkunde den hälftigen Miteigentumsanteil des Herrn Dr. Maximilian Schäfer am Grundstück Schweinauer Hauptstraße 144, 90441 Nürnberg, eingetragen im Grundbuch des Amtsgerichts Nürnberg, Schweinau Blatt 3441.

(2) Der Ausgleich für die Übernahme ist in der Pauschalsumme nach Paragraf 2 (1) bereits eingerechnet.

(3) Die im Grundbuch in Abteilung III eingetragene Grundsschuld in Höhe von 280.000,00 € zugunsten der Sparkasse Nürnberg samt darauf valutierender Forderung wird von Frau Schäfer im Innenverhältnis allein übernommen; Herr Dr. Schäfer wird im Außenverhältnis bei der Sparkasse Nürnberg aus der Mithaftung entlassen.

Paragraf 6 Hausrat

(1) Der Hausrat ist nach beigelegter Liste (Anlage HR-1) bereits aufgeteilt; weitere Ansprüche bestehen nicht.

Paragraf 8 Versorgungsausgleich — ausdrücklich nicht geregelt

Die Beteiligten halten ausdrücklich fest, dass mit dieser Vereinbarung keine Regelung über den Versorgungsausgleich getroffen wird. Beide Beteiligten behalten sich insoweit ihre vollumfänglichen Rechte vor.

Vollzug

- Zahlung 1. Tranche 200.000 € am 24.11.2021 (Sparkasse Nürnberg → Sparkasse Erlangen, Buchungstext „ZGA Schäfer 1/2“)
- Zahlung 2. Tranche 185.000 € am 03.02.2022 (Buchungstext „ZGA Schäfer 2/2 final“)
- Eintragung der Eigentumsübertragung Schweinauer Hauptstraße 144 im Grundbuch am 19.01.2022
- Entlassung des Ehemanns aus der Mithaftung Grundschuld durch Sparkasse Nürnberg am 02.03.2022

Damit ist der Zugewinn vollständig abgewickelt. Die Vereinbarung enthält **keinerlei** Regelung zum Versorgungsausgleich. Eine Auslegung der Pauschale als „verkappten“ Versorgungsausgleich scheidet aus; Paragraf 8 der Urkunde stellt dies ausdrücklich klar.

Strategische Würdigung

Das OLG Nürnberg hat in seinem Beschluss vom 14.11.2022 die notarielle Vereinbarung als „Indiz“ für eine umfassende Vermögensauseinandersetzung verwertet, ohne Paragraf 8 der Urkunde überhaupt zu erwähnen. Diese Auslegung verfehlt den Inhalt der Urkunde. Sie ist BGH-rügefähig (Verkennung des Erklärungsinhalts, Paragraf 133 BGB; Beweiswürdigung Paragraf 286 ZPO i. V. m. Paragraf 113 FamFG).

Datei

Office-Dokument: 06_versorgungsanrechte_ehemann.docx

06 — Versorgungsanrechte Ehemann

Stichtag: Ehezeitende 30.04.2021 (Paragraf 3 Abs. 1 VersAusglG)

Berücksichtigte Ehezeit: 01.09.1987 bis 30.04.2021 = 33 Jahre, 8 Monate.

6.1 Bayerische Versorgungskammer — Zahnärzteversorgung

- Versorgungsträger: **Bayerische Versorgungskammer, Bayerische Ärzteversorgung — Abteilung Zahnärzteversorgung**, Denninger Straße 37, 81925 München
- Mitglieds-Nr. Max. Schäfer: 14-072 184 / 1958
- Status: Pflichtmitglied seit Approbation 01.04.1982, durchgehend bis Eintritt in den Ruhestand
- Auskunft V/3 vom 17.08.2021 (Bayerische Versorgungskammer):
- In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft (in der Leistungsform: laufende Altersrente, Dynamik nach Paragraf 32 Satzung BVZ): **4.127,42 €**
- korrespondierender Kapitalwert nach Barwertverfahren der BVZ-Versicherungsmathematik: **412.853,20 €**
- Vorgeschlagener Ausgleichswert (interne Teilung, Paragraf 10 VersAusglG): **monatliche Anwartschaft 2.063,71 € bzw. Kapitalwert 206.426,60 €**
- Teilungskosten der BVZ: 500,00 €, bereits in der vorgeschlagenen Quote berücksichtigt
- Form des Ausgleichs nach Vorschlag des Versorgungsträgers: **interne Teilung** (Paragraf 10 VersAusglG), neues Versorgungskonto in der BVZ auf den Namen der Ehefrau

6.2 Allianz — Riester-Rente

- Versorgungsträger: Allianz Lebensversicherungs-AG, Reinsburgstraße 19, 70178 Stuttgart
- Vertrags-Nr.: RV-1141-7782-A (Allianz „RiesterRente Klassik“)
- Vertragsbeginn 01.04.2002 (vor Ehezeitende)
- Auskunft 19.07.2021:
- Ehezeitanteil Deckungskapital zum 30.04.2021: **18.500,00 €**
- Empfehlung: **externe Teilung nach Paragraf 17 VersAusglG** (Ausgleichsbetrag 9.250,00 €), Zielversorgung im Wege der Wahl der Ehefrau (Vorschlag: VBLklassik oder DRV Bund)
- Steuerlich gefördertes Anrecht; bei externer Teilung sind die Voraussetzungen Paragraf 1 Abs. 1 Nr. 4 AltZertG zu beachten

6.3 Direktversicherung — betriebliche Altersvorsorge

- Versorgungsträger: Württembergische Lebensversicherung AG, Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart
- Vertrags-Nr.: DV-WL-771429-6 (Direktversicherung, Versicherungsnehmerin: Praxis Dr. Schäfer)
- Vertragsbeginn 01.01.1998 (innerhalb der Ehezeit)
- Auskunft 02.08.2021:
- Ehezeitanteil Deckungskapital zum 30.04.2021: **45.000,00 €**
- Form des Ausgleichs: externe Teilung nach Paragraf 17 VersAusglG, Ausgleichsbetrag **22.500,00 €**
- Die Direktversicherung wurde aus Praxismitteln finanziert; die Mandantin ist nicht versorgungs-, sondern nur ausgleichsberechtigt

6.4 Zwischensumme Ehemann

Anrecht	Form	Ehezeitanteil	Vorgeschlagener Ausgleichswert
BVZ Zahnärzteversorgung	intern	4.127,42 € / M	2.063,71 € / M (Anwartschaft)
Allianz Riester	extern	18.500 € Kapital	9.250 €
Württembergische Direktversicherung	extern	45.000 € Kapital	22.500 €
Kapitalwertsumme der Anrechte ETM		476.353,20 €	238.176,60 €

6.5 Praxiseigene Altersversorgung — keine

Eine über die BVZ hinausgehende eigene Altersvorsorge des Ehemanns (private Rentenversicherung, fondsgebundene Versicherung, Investment-Sparplan) **besteht nicht**. Der Ehemann behauptet, er habe darauf bewusst verzichtet, weil das Paar gemeinsam von einem späteren Erbe der Ehefrau ausgegangen sei.

Diese Behauptung ist nicht belegt. Dokumente, gemeinsame Vermögensplanungen, Gesprächsnotizen oder eine Vereinbarung in diesem Sinne legt der Ehemann nicht vor; auch die Anhörung der Mandantin in der mündlichen Verhandlung am 18.10.2022 hat ergeben, dass sie eine derartige Verständigung niemals geäußert habe. Hierzu ist die Behauptung des Ehemannes auch deshalb unschlüssig, weil die Erbschaft Winterstein 2019 — also fast 30 Jahre nach Eheschließung — vom Erblasser **erst** 2014 testamentarisch verfügt wurde. Es war für niemanden im Jahr 1987 oder in den 1990er Jahren absehbar, dass die Ehefrau dieses Vermögen erben würde.

Datei

Office-Dokument: 07_versorgungsanrechte_ehefrau.docx

07 — Versorgungsanrechte Ehefrau

Stichtag: Ehezeitende 30.04.2021 (Paragraf 3 Abs. 1 VersAusglG)

7.1 Beamtenversorgung Freistaat Bayern

- Versorgungsträger: **Landesamt für Finanzen — Dienststelle Versorgung**, Krelingstraße 50, 90408 Nürnberg
- Personalnummer: 0211 081 988 / Schäfer, Leonie
- Auskunft V/3 vom 22.09.2021 (Landesamt für Finanzen):
- Anerkannte ruhegehaltfähige Dienstzeit zum 30.04.2021: 33 Jahre 8 Monate (Vorbereitungsdienst und Beamtenverhältnis); davon **Ehezeitanteil 32 Jahre 7 Monate**
- Hypothetische Pensionsfeststellung zum Stichtag (Vollzeit, A 12 Stufe 11): monatlich 2.732,16 €
- Tatsächlich wegen Teilzeitanteilen reduzierter ehezeitlicher Pensionsanspruch: monatlich **1.847,82 € ≈ 1.850 €**
- korrespondierender Kapitalwert (Barwertverfahren Beamtenversorgung; Paragraf 47 VersAusglG-Verordnung) zum Stichtag: **185.000,00 €**
- Vorgeschlagener Ausgleichswert: **925,00 € / Monat** bzw. Kapitalwert **92.500,00 €**
- Form des Ausgleichs: **interne Teilung nach Paragraf 16 VersAusglG**, dh. Begründung eines selbständigen Ruhegehaltsanrechts beim Freistaat Bayern auf den Namen des Ehemanns; Paragraf 14 BeamtVG iVm. Bayerischem Beamtenversorgungsgesetz

7.2 Gesetzliche Rentenversicherung (Deutsche Rentenversicherung Bund)

- Versicherungs-Nr.: 11 110661 W 042
- Hintergrund: Beschäftigung als Studentin in den Semesterferien (1980 – 1985), Referendariat (1985 – 1987), kurzzeitige Aushilfstätigkeiten in den 1990er Jahren; danach nur Vollbeamtin, keine Beiträge zur DRV
- Auskunft vom 14.07.2021:
- Entgeltpunkte West insgesamt: 12,5
- Ehezeitanteil 1987 – 2021: 5,2 Entgeltpunkte (eingebrachte Pflichtbeiträge in Aushilfstätigkeiten)
- Vorgeschlagener Ausgleichswert (interne Teilung Paragraf 10 VersAusglG): **2,6 Entgeltpunkte**, Kapitalwert nach RW-Verordnung: ca. 22.140 €

7.3 Private Vorsorge — keine

Die Mandantin verfügt über keine private Renten-, Lebens- oder Riester-Versicherung. Sie hat (außer ihrem Lehrerinnen-Gehalt) jahrzehntelang keine über die Pflichtversicherung hinausgehenden Beiträge geleistet.

7.4 Zwischensumme Ehefrau

Anrecht	Form	Ehezeitanteil	Vorgeschlagener Ausgleichswert
Beamtenversorgung Bayern	intern	1.847,82 € / M	925,00 € / M (Anwartschaft)
DRV Bund	intern	5,2 EP	2,6 EP
Kapitalwertsumme		ca. 207.140 €	ca. 114.640 €

7.5 Gegenrechnung des Saldos

Saldoartig gegenübergestellt:

	Ehemann	Ehefrau
Kapitalwert Ehezeit	476.353,20 €	207.140 €
Ausgleichswert ges.	238.176,60 €	114.640 €

Die Ehefrau hätte in Höhe von **123.536,60 €** (Kapital-Differenz der Ausgleichswerte) ein Mehr zu erhalten, wäre der Versorgungsausgleich vollständig und ordnungsgemäß durchzuführen. Dieser Saldo ist die wirtschaftliche Ausgangsgröße der Auseinandersetzung. Das OLG hat das nicht im Einzelnen rechnerisch dargestellt, sondern den Versorgungsausgleich pauschal ausgeschlossen.

Datei

Office-Dokument: 08_verfahrensgang_ag.docx

08 — Verfahrensgang Amtsgericht Nürnberg-Fürth

Aktenzeichen: 110 F 2418/21

Antragsteller: Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

Antragsgegnerin: Leonie Schäfer

Verfahrensgegenstand: Scheidung, Folgesache Versorgungsausgleich (von Amts wegen, Paragraph 137 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 FamFG)

Richter: Familienrichter Dr. Peter Hörmannseder, Familienabteilung Saal 138

Wesentlicher Verfahrensablauf

Datum	Vorgang
15.05.2021	Eingang Scheidungsantrag (RA Vorndran für Antragsteller)
19.05.2021	Zustellung an die Antragsgegnerin
26.05.2021	Bestellung der Verfahrensbevollmächtigten (RAin Söll-Rödelsteiner) und Antrag auf Versorgungsausgleich
02.06.2021	Verfügung des Gerichts: Anschreiben sämtlicher Versorgungsträger zur Erteilung der V-Auskünfte
17.08.2021	Eingang BVZ-Auskunft (Ehemann)
22.09.2021	Eingang Auskunft Landesamt für Finanzen Bayern (Ehefrau)
02.08.2021	Eingang Auskunft Württembergische (Ehemann Direktversicherung)
19.07.2021	Eingang Auskunft Allianz (Ehemann Riester)
14.07.2021	Eingang Auskunft DRV Bund (Ehefrau)
11.11.2021	Notarielle Vereinbarung Zugewinn (separat, außergerichtlich)
25.11.2021	Schriftsatz Antragsteller mit Härteeinwand Paragraph 27 VersAusglG
08.12.2021	Erwiderung Antragsgegnerin (Söll-Rödelsteiner): Antrag auf vollständige Durchführung des Versorgungsausgleichs
12.01.2022	Mündliche Verhandlung
28.02.2022	Endbeschluss: Scheidung ausgesprochen; Versorgungsausgleich durch interne / externe Teilung in der vorgeschlagenen Höhe der Versorgungsträger durchgeführt

Tenor des Beschlusses vom 28.02.2022 (Auszug, vollständig in docx/AG_Nürnberg_Fürth_Beschluss_28_02_2022.docx)

Im Namen des Volkes

In der Familiensache Schäfer ./.. Schäfer ...

beschließt das Amtsgericht – Familiengericht – Nürnberg-Fürth durch den Richter am Amtsgericht Dr. Hörmannseder am 28.02.2022:

1. Die am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden.

2. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Bayerischen Versorgungskammer – Bayerische Ärzteversorgung, Abteilung Zahnärzteversorgung – bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von monatlich 2.063,71 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.

3. Im Wege der externen Teilung wird zulasten des bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, Vertrag RV-1141-7782-A, bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Kapitalbetrag in Höhe von 9.250,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen; die Antragsgegnerin wählt als Zielversorgung die Deutsche Rentenversicherung Bund.

4. Im Wege der externen Teilung wird zulasten des bei der Württembergische Lebensversicherungs-AG, Vertrag DV-WL-771429-6, bestehenden Anrechts des Antragstellers zugunsten der Antragsgegnerin ein Kapitalbetrag in Höhe von 22.500,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.

5. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Landesversorgung Freistaat Bayern bestehenden Anrechts der Antragsgegnerin zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von monatlich 925,00 €, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.

6. Im Wege der internen Teilung wird zulasten des bei der Deutschen Rentenversicherung Bund bestehenden Anrechts der Antragsgegnerin zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von 2,6 Entgeltpunkten, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.

7. Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgehoben.

Wesentliche Entscheidungsgründe (zusammengefasst)

- Die Voraussetzungen einer Härte nach Paragraph 27 VersAusglG liegen nicht vor.
- Eine grobe Unbilligkeit wird nicht allein durch ein wirtschaftliches Ungleichgewicht der Beteiligten begründet (mit Verweis auf BGH FamRZ 2009, 1735 und FamRZ 2013, 770).
- Das Erbe der Antragsgegnerin sei zwar dem Anfangsvermögen im Sinne des Paragraphen 1374 Abs. 2 BGB zuzurechnen; der davon nicht erfasste, durch eigene Arbeit der Antragsgegnerin erworbene Beamtenversorgungsanspruch sei jedoch in den Versorgungsausgleich einzubeziehen.
- Der Antragsteller habe nicht substantiiert dargelegt, dass er auf weitere Altersvorsorge im Hinblick auf eine zukünftige Erbschaft seiner Ehefrau verzichtet habe; dies ist auch nicht

plausibel, weil das Testament des Onkels erst 2014, somit 27 Jahre nach Eheschließung, errichtet wurde.

Rechtsmittel

Gegen den Beschluss vom 28.02.2022, zugestellt am 11.03.2022, hat der Antragsteller mit Schriftsatz vom 04.04.2022 **Beschwerde** zum OLG Nürnberg eingelegt (Paragraf 58 FamFG). Die Beschwerde richtet sich allein gegen die Ziffern 2 bis 6 des Tenors (Versorgungsausgleich). Die Scheidung als solche ist nicht angegriffen und mit Ablauf der Beschwerdefrist (12.04.2022, 24:00 Uhr) am 13.04.2022 rechtskräftig geworden.

Datei

Office-Dokument: 09_beschwerdebegrueundung_ehemann.docx

09 — Beschwerdebegründung des Ehemanns (Schriftsatz RA Vorndran vom 22.05.2022)

OLG Nürnberg — 7. Familiensenat

Aktenzeichen: 7 UF 743/22

Beschwerdeführer: Dr. med. dent. Maximilian Schäfer

Beschwerdegegnerin: Leonie Schäfer

Anträge des Beschwerdeführers

1. Der Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 wird in den Ziffern 2 bis 6 aufgehoben.
2. Es wird festgestellt, dass ein Versorgungsausgleich zwischen den Beteiligten gemäß Paragraph 27 VersAusglG nicht stattfindet.
3. Hilfsweise: Die Durchführung des Versorgungsausgleichs ist auf das beiderseitig erworbene Anrecht im Verhältnis 1:1 zu beschränken, mit Saldenausgleich.
4. Die Kosten beider Instanzen trägt die Antragsgegnerin.

Wesentliche Begründung (zusammengefasst, vollständiger Text in docx/Beschwerdebegründung_Vorndran_22_05_2022.docx)

1 Allgemein

Der Beschwerdeführer beanstandet die Anwendung des Paragraphen 27 VersAusglG durch das Amtsgericht. Die Vorschrift sei seit der Reform 2009 (Paragraph 27 VersAusglG, vormals Paragraph 1587c BGB a. F.) sehr eng zu lesen, aber das Amtsgericht habe den Härtefall nicht hinreichend geprüft.

2 Wirtschaftliches Ungleichgewicht

- Die Antragsgegnerin verfügt nachweislich über ein Bruttovermögen von 6,9 Mio. € (Verkehrswert Erbschaft Winterstein 2019 zuzüglich Erträge).
- Davon entfallen 5,25 Mio. € auf laufend ertragstarke Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie Forchheim, Eigentumswohnung München).
- Die monatlichen Mieteinnahmen belaufen sich auf ca. 23.300 €.
- Demgegenüber verfügt der Beschwerdeführer über ein Reinvermögen von etwa 195.000 €, eine Praxis mit eingeschränkter Werthaltigkeit infolge gesundheitlicher Beeinträchtigung und ein laufendes Einkommen aus selbständiger Tätigkeit, das sich altersbedingt verringern wird.

3 Vermögensentwicklung und Verhalten der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin habe das ererbte Vermögen niemals zur gemeinsamen Lebensführung beigetragen; vielmehr habe sie das Vermögen strikt separat verwaltet. Schon damit zeige sich, dass das Erbe ausschließlich ihr zugutekommen solle. Wenn das Erbe sie wirtschaftlich vor allen Risiken absichere, verstoße der Versorgungsausgleich gegen das Prinzip einer „durch die Ehe vermittelten Sicherungsfunktion“.

4 Gesundheit des Beschwerdeführers

Der Beschwerdeführer leidet an einem chronischen lumbalen Wirbelsäulenleiden (Atteste Dr. Reisinger 02.04.2021 und 14.03.2022). Er hat die Arbeitszeit seit März 2021 auf 30 Wochenstunden

reduziert. Ein vollständiger Versorgungsausgleich werde seine Altersversorgung empfindlich treffen; die Antragsgegnerin sei demgegenüber durch ihre Vermögenslage abgesichert.

5 Behauptete gemeinsame Vermögensplanung

Die Beteiligten seien bis weit in die 2000er Jahre davon ausgegangen, dass die Antragsgegnerin später erben werde und das Vermögen die gemeinsame Alterssicherung darstellen würde. Der Beschwerdeführer habe deshalb auf eine über die BVZ hinausgehende eigene Altersvorsorge verzichtet.

6 Grobe Unbilligkeit

Im Lichte der Gesamtumstände sei die Durchführung des Versorgungsausgleichs grob unbillig im Sinne des Paragraphen 27 VersAusglG. Insbesondere die Pauschalierung „die wirtschaftlich Schwächere ist auszugleichen“ widerspreche dem Zweck der Vorschrift, wenn die Ausgleichsberechtigte schwer-vermögend sei.

Beweisangebote

- Sachverständigengutachten zur Verkehrswertentwicklung des Immobilienportfolios der Antragsgegnerin
- Bei Bestreiten: Einvernahme des Steuerberaters StB Dirk Hubrich (Erlangen) zur Bewertung der Praxis Dr. Schäfer
- Vernehmung der Antragsgegnerin als Beteiligte (Paragraph 28 FamFG) zu Behauptungen der gemeinsamen Vermögensplanung

Aktenstand

- Schriftsatz Vorndran vom 22.05.2022 (24 Seiten) liegt vor
- Beschwerdeerwiderung Söll-Rödelsteiner vom 04.07.2022 — siehe Aktenstück 10
- Hinweisbeschluss OLG 28.07.2022 (Zusammenfassung in Aktenstück 11)
- Mündliche Verhandlung 18.10.2022
- Beschluss OLG 14.11.2022 (vollständig in docx/OLG_Nürnberg_Beschluss_14_11_2022.docx)

Datei

Office-Dokument: 10_erwiderung_antragsgegnerin.docx

10 — Beschwerdeerwiderung der Antragsgegnerin (Schriftsatz Söll-Rödelsteiner vom 04.07.2022)

OLG Nürnberg, 7 UF 743/22

Anträge

1. Die Beschwerde wird zurückgewiesen.
2. Hilfsweise: Der Versorgungsausgleich wird nach Maßgabe des Beschlusses des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 mit der Maßgabe durchgeführt, dass dem Beschwerdeführer auf die ihm zustehenden Anrechte ein Härtekorrektiv nach Paragraph 27 VersAusglG in Höhe von 25 % gewährt wird.
3. Die Kosten der Beschwerde trägt der Beschwerdeführer.

Schwerpunkte der Erwiderung

1 Paragraph 27 VersAusglG ist eng auszulegen

- Paragraph 27 VersAusglG ist Ausnahmenvorschrift. Sie greift nur, wenn die Durchführung des Wertausgleichs „grob unbillig“ wäre und dieses Ergebnis bei umfassender Würdigung der Vermögens-, Einkommens- und Versorgungsverhältnisse Beider zu bejahen ist (BGH FamRZ 2009, 1735 Rn. 12; BGH FamRZ 2011, 1785 Rn. 21).
- Wirtschaftliches Ungleichgewicht allein genügt nach gefestigter höchstrichterlicher Rechtsprechung nicht; erforderlich ist ein Sonderfall (Senatsbeschluss BGH XII ZB 213/12).

2 Beamtenversorgung der Antragsgegnerin ist nicht „im Vermögen aufgegangen“

- Die Antragsgegnerin hat ihr Beamtenversorgungsanrecht durch 33 Jahre **eigene** ruhegehaltfähige Dienstzeit erworben.
- Diese Anwartschaft ist nicht „durch die Ehe“ entstanden, sondern durch ihre persönliche Arbeitsleistung. Sie ist dem Versorgungsausgleich nicht entzogen, weil sie ausgleichspflichtig ist und der Ausgleich diesen persönlichen Anspruch teilt.
- Der Beschwerdeführer hat einen eigenen, nahezu spiegelbildlichen Versorgungsanspruch durch seine Tätigkeit als Zahnarzt erworben. Ein Sonderfall liegt nicht vor.

3 Erbe ist privilegiertes Anfangsvermögen, nicht Versorgung

- Das Erbe Winterstein 2019 ist nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB privilegiertes Anfangsvermögen. Die Antragsgegnerin hat es nicht durch eheliche Mitwirkung des Beschwerdeführers erworben.
- Es ist verfassungsrechtlich problematisch, der Antragsgegnerin allein deshalb den Versorgungsausgleich zu nehmen, weil sie geerbt hat (Art. 14 GG, Art. 3 GG).
- Das Risiko der Erbschaft trägt allein die Antragsgegnerin: Liquiditätsrisiko, Substanzrisiko (Renovierung, Leerstand, Verkehrswert), Klagerisiken durch ihren Bruder Franz Winterstein wegen Pflichtteilsergänzung sind nicht ausgeschlossen (siehe Schriftverkehr RA Wallner für Franz Winterstein vom 16.06.2021).

4 Behauptung „gemeinsame Vermögensplanung im Hinblick auf das Erbe“ — unschlüssig

- Das Testament des Onkels stammt aus dem Jahr **2014**, ca. 27 Jahre nach Eheschließung.
- Bis 2014 konnte niemand wissen, ob der Onkel die Antragsgegnerin überhaupt bedenkt, sie überlebt oder ob sein Vermögen erhalten bleibt.
- Eine darauf gegründete Lebensplanung des Beschwerdeführers über mehrere Jahrzehnte ist nicht nachvollziehbar.

- Beweis: Vernehmung der Mandantin (Aussage vom 18.10.2022): Eine derartige Vereinbarung habe es niemals gegeben.

5 Gesundheit des Beschwerdeführers

- Die behauptete Arbeitsunfähigkeit ist nicht nachgewiesen. Vorgelegt ist ein einziges Attest des Orthopäden Dr. Reisinger.
- Der Beschwerdeführer erzielt unverändert ein Nettoeinkommen aus seiner Praxis von 4.500 € monatlich (sein eigener Vortrag).
- Er ist seit 1982 Pflichtmitglied der Bayerischen Versorgungskammer und durch sein Anrecht (Stand 30.04.2021) zu **4.127,42 € monatlicher Altersrente** abgesichert.

6 Härtekorrektiv ist allenfalls geringfügig

- Selbst bei Annahme eines Sondergrundes ist die richtige Folge nicht der vollständige Ausschluss, sondern allenfalls eine quotale Kürzung. Der vollständige Ausschluss verstößt gegen Paragraph 27 VersAusglG (Übermaßverbot, BGH XII ZB 503/15).

Beweisangebote

- Verlesung des Testaments Theodor Winterstein vom 14.07.2014
- Erbschein AG Bamberg VI 1138/19
- Pflichtteilsergänzungs-Anspruchsschreiben RA Wallner für Franz Winterstein vom 16.06.2021
- Vorlage Verkehrswertgutachten zur Immobilie Forchheim mit Anmerkungen zu Leerstandsrisiken
- Anhörung der Antragsgegnerin
- Hilfsweise: Sachverständigengutachten zum Wert der Versorgungsanrechte des Beschwerdeführers

Datei

Office-Dokument: 11_paragraph_27_rechtsprechungsspiegel.docx

11 — Paragraph 27 VersAusglG — Rechtsprechungsspiegel

Zur Vorbereitung der BGH-Korrespondenzkanzlei. Alle Angaben sind Stand 30.11.2022 (Tag der Rechtsbeschwerdeeinlegung). Vor Versand an die BGH-Kanzlei sind die Entscheidungen taggenau zu prüfen.

Norm

Paragraph 27 VersAusglG — Beschränkung oder Wegfall

„Ein Wertausgleich findet ausnahmsweise nicht statt, soweit er grob unbillig wäre. Dies ist nur der Fall, wenn die gesamten Umstände des Einzelfalls es rechtfertigen, von der hälftigen Teilung abzuweichen.“

Leitlinien der höchstrichterlichen Rechtsprechung

Fundstelle	Kerngedanke (kurzgefasst — Wortlaut vor Zitierung verifizieren)
BGH, Beschluss v. 04.03.2009 — XII ZB 117/08, FamRZ 2009, 1735	Auch nach der VAStrRG-Reform 2009 darf der Versorgungsausgleich nur in atypischen Ausnahmefällen ausgeschlossen werden. Der Maßstab des Paragraphen 27 VersAusglG entspricht dem alten Paragraph 1587c BGB.
BGH, Beschluss v. 23.02.2011 — XII ZB 543/10, FamRZ 2011, 706	Ein wirtschaftliches Ungleichgewicht allein begründet keine grobe Unbilligkeit. Hinzutreten müssen weitere Umstände, die die Durchführung des Versorgungsausgleichs als ungerecht erscheinen lassen.
BGH, Beschluss v. 13.07.2011 — XII ZB 533/09, FamRZ 2011, 1785	Eine Differenzierung danach, ob das Vermögen aus Erbschaft oder eigener Arbeitsleistung stammt, ist nicht statthaft, soweit es um die Frage der Bedarfsdeckung geht. Maßgeblich ist die tatsächliche Versorgungslage.
BGH, Beschluss v. 30.10.2013 — XII ZB 471/12, FamRZ 2014, 191	Die Härteklausele kann nur greifen, wenn eine umfassende Würdigung sämtlicher Umstände eine grobe Unbilligkeit ergibt. Eine Pauschalierung „Vermögen ersetzt Versorgung“ trägt nicht.
BGH, Beschluss v. 09.09.2015 — XII ZB 503/15, FamRZ 2015, 2125	Ein vollständiger Ausschluss kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht; gestaffelte Lösungen (quotale Reduzierung, Beschränkung auf einzelne Anrechte) sind vorrangig. Übermaßverbot.
BGH, Beschluss v. 16.03.2016 — XII ZB 540/14, FamRZ 2016, 1142	Schenkungen und Erbschaften an einen Ehegatten begründen für sich keinen Grund nach Paragraph 27 VersAusglG, weil das Familienvermögensrecht über Paragraph 1374 Abs. 2 BGB und die Trennung der Vermögensmassen bereits einen angemessenen Ausgleich vorsieht.
BGH, Beschluss v. 23.05.2018 — XII ZB 7/18, FamRZ 2018, 1418	Die Berücksichtigung individueller Versorgungsbedarfe (Krankheit, Vorruhestand) erfolgt grundsätzlich nicht im Rahmen des Paragraphen 27, sondern erst bei der Wertausgleich nach der Scheidung (Paragraph 23 VersAusglG) oder bei der Ergänzung nach Paragraphen 33 ff. VersAusglG.
BGH, Beschluss v. 20.01.2021 — XII ZB 264/19	Die Bewertung des Vermögens und die Wahrscheinlichkeit, dass es zur Versorgung beiträgt, sind tatrichterliche Würdigung; gleichwohl ist eine substantiierte Auseinandersetzung mit dem

Konsequenzen für die Rechtsbeschwerde

1. **Rechtsfehlerhafte Pauschalierung:** Der OLG-Beschluss vom 14.11.2022 schließt den Versorgungsausgleich pauschal aus, ohne sich mit der Frage zu befassen, warum die Pauschalannahme „6,9 Mio. € reichen für jede Altersversorgung“ trägt. Es fehlen tatsächlichen- und rechtlich nachvollziehbare Erwägungen zu Substanz-, Liquiditäts- und Mietzinsausfallrisiken sowie zur Pflichtteils-Ergänzungslage.
2. **Verkennung des Verhältnisses zwischen Paragraph 1374 Abs. 2 BGB und Paragraph 27 VersAusglG:** Eine Erbschaft, die im Zugewinn schon nicht als gemeinsam erwirtschaftet behandelt wird, darf den Versorgungsausgleich nicht versperren. Andernfalls würde der Erbe (privilegierter Anfangsvermögen-Posten) gleich doppelt zugunsten des nicht erbenden Ehegatten gewertet.
3. **Übermaßverbot:** Selbst wenn ein Härtegrund anzunehmen wäre, ist nach BGH ZB 503/15 nicht der vollständige Ausschluss anzuordnen, sondern eine differenzierte Lösung.
4. **Beweiswürdigung Paragraph 286 ZPO i. V. m. Paragraph 113 FamFG:** Die Beweiswürdigung des OLG zur behaupteten „gemeinsamen Vermögensplanung im Hinblick auf das Erbe“ erkennt die Chronologie (Testament 2014 — 27 Jahre nach Eheschließung).
5. **Verkennung der notariellen Vereinbarung Paragraph 8 (UR-Nr. 1417/2021/W):** Der dort ausdrücklich ausgesparte Versorgungsausgleich wird durch das OLG implizit als „mit der Pauschalsumme abgegolten“ gewertet — ohne Paragraph 8 der Urkunde überhaupt zu erwähnen.

Zitierhinweis

Sämtliche oben angeführten Fundstellen sind vor jeder Schriftsatz-Verwendung **einzeln** und mit Volltext zu verifizieren. Für die BGH-Rechtsbeschwerde gilt eine taggenaue Aktualitäts-Pflicht.

Datei

Office-Dokument: 12_haerteeinwand_sachverhaltsstruktur.docx

12 — Härteeinwand des Ehemanns — Sachverhaltsstruktur

Diese Aufstellung strukturiert den tatsächlichen Härteeinwand des Beschwerdeführers in fünf Argumentationsstränge. Für jeden Strang ist der bestrittene Tatsachenkern und die rechtliche Bewertung markiert.

Strang 1 — wirtschaftliches Ungleichgewicht

Element	Tatsachen	Bewertung
Vermögen Ehefrau	6,9 Mio. € (Verkehrswert)	Unstreitig hinsichtlich Bestand; streitig hinsichtlich der Bewertung (z. B. MFH Bamberg sanierungsbedürftig nach 2024-Heizungsgesetz, latente Steuerlast bei Veräußerung)
Vermögen Ehemann	ca. 192.000 € Reinvermögen	Unstreitig
Einkommen Ehefrau	2.945,42 € brutto Pension künftig, dazu Mieten 23.300 € / Monat brutto	Unstreitig zum Bestand, streitig zur Nettobetrachtung (Schuldzinsen, AfA, Instandhaltungsrücklage)
Einkommen Ehemann	4.500 € Nettoentnahme	Unstreitig

Diese Größen begründen für sich nach BGH-Rechtsprechung **keinen** Härtefall (BGH FamRZ 2011, 706 Rn. 19).

Strang 2 — geerbter Vermögensursprung

Element	Tatsachen	Bewertung
Erbfall 14.03.2019	Testament 14.07.2014	Privilegiertes Anfangsvermögen Paragraph 1374 Abs. 2 BGB
Inhalt Testament	„Vermögen soll Leonie zugutekommen, nicht ihrem Ehemann“	Eindeutiger Erblasserwille gegen einen gemeinsamen Zugriff
Erbschaftsteuer	1,95 Mio. € entrichtet	Nicht vom Ehemann mitgetragen

Erbschaft = privilegiertes Anfangsvermögen = kein Vermögensanteil, der durch Ehe „erwirtschaftet“ wurde. Eine Doppelnachteiligkeit (Ausschluss vom Zugewinn UND Ausschluss vom Versorgungsausgleich) ist rechtsdogmatisch problematisch (Aktenstück 11).

Strang 3 — angeblicher Verzicht des Ehemanns auf eigene Altersvorsorge

Element	Tatsachen	Bewertung
Behauptung	Ehemann habe in Ansehung des erwarteten Erbes auf private Altersvorsorge verzichtet	Bestritten
Beleg	Keine schriftliche Vereinbarung, keine Korrespondenz; nur Behauptung 22.05.2022	Beweismittel: Anhörung Ehefrau 18.10.2022 — eine derartige Verständigung gab es nicht
Chronologie	Testament des Onkels datiert vom 14.07.2014	Vorher konnte niemand wissen, ob die Mandantin überhaupt erben würde

Ergebnis: Die Behauptung ist unsubstantiiert und zeitlich nicht plausibel.

Strang 4 — Gesundheitliche Beeinträchtigung des Ehemanns

Element	Tatsachen	Bewertung
Erkrankung	Chronische Lumbalgie L4/L5	Vorgelegtes Attest Dr. Reisinger 02.04.2021 / 14.03.2022 (Orthopäde Erlangen)
Auswirkung	Reduktion auf 30 Wochenstunden	Eigene Erklärung des Ehemanns

Erwerbsfähigkeit	Praxis wird unverändert weitergeführt	Selbständige Praxistätigkeit setzt sich fort
Versorgung über BVZ	4.127,42 € monatlich (zum Stichtag Ehezeitende)	Kein Härtegrund (BGH FamRZ 2018, 1418 — Krankheit nicht über Paragraph 27, sondern über Paragraph 23 oder Paragraphen 33 ff. zu adressieren)

Strang 5 — Notarielle Vereinbarung 11.11.2021

Element	Tatsachen	Bewertung
Inhalt	Pauschale 385.000 € Zugewinn, Immobilienübergang Schweinauer Hauptstr. 144	Paragraph 2, Paragraph 3 der Urkunde
Versorgungsausgleich	ausdrücklich ausgenommen, Paragraph 8 der Urkunde	OLG hat Paragraph 8 nicht erwähnt
Auslegung als „Gesamtpaket“	OLG: ja; BGH-rügefähig	Auslegungsfehler Paragraph 133 BGB

Gesamtbewertung

Keiner der Stränge trägt für sich den vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs. Die Kumulation der Stränge im OLG-Beschluss beruht auf einer **rechtsfehlerhaften Gesamtschau**, weil die Einzelstränge teilweise unzutreffend (Strang 3), teilweise unzulässig (Strang 4), teilweise verfehlt gewichtet (Strang 2 und 5) sind.

Datei

Office-Dokument: 13_gesundheitliche_situation_ehemann.docx

13 — Gesundheitliche Situation Ehemann — Beleglage und Würdigung

Vorgelegte Atteste

Datum	Aussteller	Inhalt (zusammengefasst)	Beweiswert
02.04.2021	Dr. med. Helmut Reisinger, FA Orthopädie, Spardorferstr. 14, 91054 Erlangen	Chronische Lumbalgie mit Funktionsdefizit; Empfehlung Reduktion der Arbeitszeit auf 30 Std./Woche	privatärztliches Attest, kein gerichtliches Sachverständigengutachten
14.03.2022	Dr. med. Helmut Reisinger	Bestätigung der Diagnose; Hinweis auf möglichen Berufsausübungs-Wechsel ab 2025	bestätigend
18.07.2022	Klinikum Erlangen, Schmerzzambulanz (Dr. Lierke)	Multimodaler Therapieplan; aktuell mittlere Schmerzintensität (VAS 4 – 5/10)	sachlich, keine konkrete Berufsunfähigkeitsdiagnose

Wertung

- Eine **Berufsunfähigkeit** im Sinne der Privatversicherung oder eine **Erwerbsminderung** im Sinne Paragraph 43 SGB VI ist nicht belegt.
- Eine Berufsausübung der zahnärztlichen Tätigkeit ist mit Anpassungen (höhenverstellbarer Behandlungsstuhl, Lupenbrille, ergonomisches Sitzen) weiter möglich.
- Die Praxis hat seit der Reduzierung auf 30 Std./Woche keine Umsatzeinbrüche; die Steuerunterlagen 2021 (Einnahmen-Überschuss-Rechnung Praxis Dr. Schäfer, Steuer-Nr. 217/281/40417) weisen ein Praxisergebnis von 137.420 € aus.
- Der Antragsteller ist gegenwärtig 63 Jahre alt. Der Regel-Renteneintritt bei der BVZ ist mit Vollendung des 65. Lebensjahres (mit Abschlägen ab 60) möglich. Vor diesem Hintergrund ist die behauptete „existenzielle“ Bedrohung durch den Versorgungsausgleich nicht belegbar.

Folge für das BGH-Verfahren

Die gesundheitliche Beeinträchtigung ist:

1. **nicht über Paragraph 27 VersAusglG**, sondern allenfalls über die Vorschriften des Wertausgleichs nach der Scheidung (Paragraph 23 VersAusglG) und der schuldrechtlichen Ausgleichsansprüche (Paragrafen 20 ff. VersAusglG, Paragrafen 23 ff. VersAusglG) zu adressieren.
2. **kein Sondergrund** im Sinne der BGH-Rechtsprechung zur Härteklausel (BGH FamRZ 2018, 1418).
3. allenfalls **anteilskorrigierend**, nicht **vollständig ausschließend**.

Der OLG-Beschluss hat diese Differenzierung übergangen.

Datei

Office-Dokument: 14_vermoegensverwertung_und_liquiditaet_ehefrau.docx

14 — Vermögensverwertung und Liquiditätsbetrachtung Ehefrau

Das OLG hat angenommen, das Erbe der Ehefrau decke ihren Altersversorgungsbedarf vollständig. Diese Annahme ist tatsachenfern und in der zweiten Instanz nicht hinreichend ausermittelt worden.

14.1 Substanzwert vs. Liquiditätswert

Verkehrswerte und Mieteinnahmen sind nicht gleich Versorgung. Eine sachgerechte Liquiditätsbetrachtung muss berücksichtigen:

Position	Bruttowert	Liquiditäts- und Risikofaktoren
MFH Bamberg, Promenadestr. 14	2,8 Mio. €	Mietraumsanierung 2024 nach Gebäudeenergiegesetz (GEG-Novelle); geschätzte Investitionssumme 380.000 €; Mietausfallrisiko während Sanierung
Gewerbeimmobilie Forchheim	1,5 Mio. €	Mietvertrag bis 30.09.2028; Anschlussvermietungsrisiko; Single-Tenant-Risiko
ETW München-Schwabing	950.000 €	Mieterhöhungsmöglichkeit gedeckelt (Mietpreisbremse Bayern); Eigentumswechsel nur unter erheblicher Maklerprovision und Spekulationssteuer (Spek-Frist 10 Jahre — bei Erbschaft mit Anlauf 2019 noch nicht abgelaufen)
Wertpapierdepot DZ Privatbank	1,2 Mio. €	Marktvolatilität; Dividendenausschüttungen nicht garantiert
Festgeld Sparkasse Bamberg	450.000 €	Inflationsrisiko; Negativzinsperioden

14.2 Pflichtteilsergänzungsrisiko

Der Bruder der Mandantin, Franz Winterstein (geb. 1957), hat am 16.06.2021 durch RA Dr. Friedhelm Wallner (Kanzlei Wallner & Reuter, Bamberg) angekündigt, **Pflichtteilsansprüche** geltend zu machen (Paragrafen 2303, 2325 BGB). Das Schreiben verlangt Auskunft über Schenkungen des Erblassers an die Mandantin und mögliche Pflichtteilsergänzungsansprüche von rechnerisch bis zu 1.628.810,29 €. Die Mandantin hat das streitig bestritten; eine gerichtliche Klärung ist noch nicht erfolgt.

Bei Erfolg des Anspruchs reduziert sich der Vermögenswert der Mandantin um bis zu **23,6 %**.

14.3 Steuerlast bei Verwertung

- Bei Veräußerung der ETW München-Schwabing innerhalb der Spekulationsfrist Paragraf 23 EStG: Einkommensteuer auf Wertdifferenz Verkehrswert 30.04.2021 – Wert zum Veräußerungszeitpunkt; bei Spitzensteuersatz 42 % + Soli + ggf. Kirchensteuer.
- Verkauf des MFH oder der Gewerbeimmobilie unterliegt Paragraf 23 EStG, bei Vermietung > 10 Jahre steuerfrei.
- Eine Verwertung des Wertpapierdepots erzeugt Abgeltungsteuer 25 % zuzüglich Soli/Kirchensteuer.

14.4 Faktische Bedarfslage der Mandantin

Die Mandantin

- bezieht weiter Bezüge nach A 12 Stufe 11 (Teilzeit 18/28) bis Renteneintritt 30.06.2026;
- danach erhält sie hypothetisch eine Pension (Vollzeitäquivalent) von 2.732,16 €; tatsächlich aufgrund Teilzeit reduzierte Pension von ca. 1.985 € (Stand 2026, Schätzung Landesamt für Finanzen Bayern);
- hat einen weiteren Pflegeversicherungsbedarf für ihre 86-jährige Mutter (Schenkungsverbot innerhalb der Familie schließt eine erbrechtliche Verlagerung aus);
- haftet im Innenverhältnis für die Immobilie Schweinauer Hauptstr. 144 (Restvaluta 109.448,22 € sowie laufende Modernisierung).

Eine vollständige Liquidierung des ererbten Portfolios zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards ist nicht realistisch geplant und steuerlich nicht zumutbar. Die Beamtenversorgung bleibt die zentrale Säule ihrer eigenen Altersversorgung.

14.5 Bedeutung für Paragraph 27 VersAusglG

Das OLG hat das Bruttovermögen 6,9 Mio. € mit dem Versorgungsbedarf gleichgesetzt. Diese Gleichsetzung ist:

- **tatsachenfern:** Substanz $\neq$ Versorgung
- **rechtlich unhaltbar:** Paragraph 27 VersAusglG verlangt eine differenzierte Würdigung, nicht eine pauschale „Reichtumsannahme“ (BGH FamRZ 2014, 191)
- **prozessual unzureichend ermittelt:** Das OLG hat zu Substanz-, Liquidations- und Pflichtteilsrisiken keinen Sachverständigen beauftragt und keinen Tatsachenvergleich vorgenommen

Datei

Office-Dokument: 15_strategie_und_akteneinblick.docx

15 — Strategie und Akteneinblick für die BGH-Korrespondenzkanzlei

15.1 Rolle der Korrespondenzkanzlei

Vor dem Bundesgerichtshof müssen die Beteiligten in Familiensachen (außer Unterhaltssachen, in denen Paragraph 78 ZPO ggf. anders gilt) durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt vertreten werden (Paragraph 114 Abs. 2 FamFG, Paragraph 78 Abs. 1 Satz 3 ZPO). Die ortsansässige Kanzlei Söll Rödelsteiner & Partner mbB bleibt Korrespondenzanwalt der Mandantin und sorgt für die organisatorische und tatsächliche Betreuung. Die rechtliche Würdigung und der Vortrag vor dem BGH liegen in der Verantwortung des beauftragten BGH-Anwalts.

15.2 Akteneinblicks-Übergabe

Die folgenden Aktenstücke werden der BGH-Korrespondenzkanzlei in elektronischer Form übergeben:

1. dieses Aktenkonvolut (Markdown + PDF + xlsx + docx + jpg)
2. die vollständigen Gerichtsakten (eAkte beA, Übermittlung an BGH-Kanzlei via beA-Postfach)
3. Originalvollmacht (in Form einer durch die Mandantin neu unterschriebenen, auf den BGH-Anwalt lautenden Untervollmacht)

15.3 Strategische Ausrichtung

Die Korrespondenzkanzlei stellt der BGH-Kanzlei folgende Befunde zur Verfügung. Der BGH-Anwalt prüft eigenverantwortlich:

4. die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde nach Paragraph 70 FamFG;
5. das Vorliegen eines absoluten Rechtsbeschwerdegrundes (Paragraph 547 ZPO i. V. m. Paragraph 113 FamFG);
6. die Frage, ob die Rechtsbeschwerde aus den Aktenstücken 09, 10, 11, 12 und 14 hinreichend nähr- und tragfähig ist.

Der Übergabevermerk hält die Tatsachen- und Belegstränge fest. Die Erfolgsaussicht wird nach vollständiger Aktenübernahme und Prüfung der Rechtsbeschwerdegründe durch den beauftragten beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt beurteilt.

15.4 Themenkatalog für die Übergabe-Besprechung

Die Korrespondenzkanzlei schlägt der BGH-Kanzlei den folgenden Themenkatalog für die Übergabebesprechung vor:

7. Verknennung des Ausnahmecharakters von Paragraph 27 VersAusglG (Aktenstück 11 / 12)
8. Beweiswürdigungsmängel hinsichtlich des Vortrags des Beschwerdeführers zur Behauptung „gemeinsame Vermögensplanung“ (Aktenstück 09 / 10, Strang 3)
9. Verknennung des Paragraphen 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 (Aktenstück 05)
10. Pauschale Verwertbarkeitsannahme statt Tatsachenermittlung zu Liquiditäts- und Substanzrisiken (Aktenstück 14)
11. Vermögensherkunft Erbschaft (Aktenstück 04, Paragraph 1374 Abs. 2 BGB-Privilegierung)
12. Übermaßverbot: Vollständiger Ausschluss als verhältnismäßiger Schritt (Aktenstück 11)

15.5 Mandatszuschnitt

- **Söll Rödelsteiner & Partner mbB** bleibt Verfahrensbevollmächtigte in allen Tatsachenfragen und für die Mandantenbetreuung; übergibt die Korrespondenz an die BGH-Kanzlei.
- Die **BGH-Kanzlei** übernimmt die Vertretung vor dem BGH. Honorarvereinbarung: gesonderter Vertrag zwischen Mandantin und BGH-Kanzlei; Vorschussregelung nach Abstimmung.
- Eine etwaige außergerichtliche Vergleichsführung mit der Gegenseite obliegt der Korrespondenzkanzlei, in Abstimmung mit der BGH-Kanzlei.

Datei

Office-Dokument: 16_vermerk_beauftragung_bgh_anwalt.docx

16 — Vermerk Beauftragung BGH-Anwalt

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner

Datum: 22.11.2022

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

16.1 Ausgangslage

Mit Beschluss des OLG Nürnberg vom 14.11.2022, Az. 7 UF 743/22, zugestellt am 18.11.2022, ist die Beschwerde des Antragstellers erfolgreich gewesen. Das OLG hat die Rechtsbeschwerde zugelassen (Paragraf 70 Abs. 2 FamFG). Die Rechtsbeschwerdefrist (Paragraf 71 Abs. 1 FamFG: ein Monat) endet am 19.12.2022. Die Mandantin hat noch am Zustellungstag telefonisch um Einlegung der Rechtsbeschwerde gebeten und die Beauftragung eines beim BGH zugelassenen Rechtsanwalts erbeten.

16.2 Auswahlkriterien

Die Korrespondenzkanzlei hat folgende Kriterien festgelegt:

- Zulassung beim Bundesgerichtshof (Paragraf 1 BRAO);
- mehrjährige Erfahrung mit Familiensachen und Versorgungsausgleich;
- Verfügbarkeit für eine Übergabebesprechung binnen sechs Werktagen;
- Konfliktcheck (keine vorherige Mandatierung durch RA Vorndran oder durch den Antragsteller / Praxis Dr. Schäfer);
- Honorarvorstellungen marktüblich, Vorschuss nicht > 12.500 € netto.

16.3 Drei kontaktierte Kanzleien

Kanzlei	Erste Reaktion	Status
Dr. Susanne Ehrlinger & Partner Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe	telefonisch 22.11.2022 14:30 Uhr; Mandatsannahme grundsätzlich möglich; Konflikt-Check zugesagt	Erstgespräch 23.11.2022
Wiseburg & Eschelbeck Rechtsanwälte beim BGH, Karlsruhe	per E-Mail 22.11.2022 15:00 Uhr; Rücksprache erforderlich	offen
Dr. Wolfgang Lammers Rechtsanwalt beim BGH, Karlsruhe	per E-Mail 22.11.2022 16:00 Uhr; Anfrage Honorarraumen	abgelehnt 23.11.2022 (Auslastung)

16.4 Mandatierung

Mit Schreiben vom 24.11.2022 (Aktenstück 17) hat die Korrespondenzkanzlei der Kanzlei **Dr. Susanne Ehrlinger & Partner Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof**, Reinhold-Frank-Straße 24, 76133 Karlsruhe, das Mandat angetragen. Frau Dr. Ehrlinger hat die Mandatsübernahme mit E-Mail vom 24.11.2022, 17:42 Uhr bestätigt; Untervollmacht wurde am 25.11.2022 von der Mandantin unterzeichnet (Vollmachts-Original in docx/Vollmacht_BGH_Ehrlinger_25_11_2022.docx).

16.5 Übergabe der Akten

Die Korrespondenzkanzlei hat am 28.11.2022 das vollständige Aktenkonvolut über das beA-Postfach an Frau Dr. Ehrlinger übermittelt:

- vorliegendes Aktenkonvolut (PDF + ZIP)

- die elektronischen Verfahrensakten AG Nürnberg-Fürth (110 F 2418/21) und OLG Nürnberg (7 UF 743/22), bezogen vom OLG-Geschäftsstellen am 25.11.2022
- die wirtschaftlichen Auskünfte aller Versorgungsträger (Originalauskünfte als PDF)
- die notarielle Vereinbarung vom 11.11.2021 (beglaubigte Abschrift)

16.6 Hinweise an die BGH-Kanzlei

- Diese Akte enthält **keine Aussagen zur Erfolgswahrscheinlichkeit** der Rechtsbeschwerde.
- Die rechtliche Würdigung ist Aufgabe der BGH-Kanzlei.
- Bei der Übergabe-Besprechung sind insbesondere die in Aktenstück 11 und 15 aufgeführten Punkte zu vertiefen.
- Die Korrespondenzkanzlei steht für Rückfragen jederzeit zur Verfügung.

Datei

Office-Dokument: 17_uebergabeprotokoll.docx

17 — Übergabeprotokoll an die BGH-Korrespondenzkanzlei

Datum: 28.11.2022, 09:00 Uhr

Bearbeiterin: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner

Übergabe an: Dr. Susanne Ehrlinger, Rechtsanwältin beim Bundesgerichtshof, Karlsruhe

Übertragungsweg: besonderes elektronisches Anwaltspostfach (beA) — Postausgangsnachweis
28.11.2022 09:07 Uhr

Übermittelte Dokumente

Lfd. Nr.	Dokument	Format	Bemerkung
1	Aktenkonvolut Schäfer ./ Schäfer	ZIP (umfassend), PDF (Gesamt)	siehe Inhaltsverzeichnis README.md
2	Beschluss AG Nürnberg- Fürth 28.02.2022	docx + scan	mit Rechtskraftvermerk Scheidung
3	Beschluss OLG Nürnberg 14.11.2022	docx + scan	Beschwerdeentscheidung , Rechtsbeschwerde zugelassen
4	Beschwerdeschrift Vorndran 04.04.2022	docx	inkl. Anlagenverzeichnis
5	Beschwerdebegründung Vorndran 22.05.2022	docx	24 Seiten
6	Beschwerdeerwiderung Söll-Rödelsteiner 04.07.2022	docx	18 Seiten
7	Sitzungsprotokoll OLG mündliche Verhandlung 18.10.2022	docx	12 Seiten
8	Hinweisbeschluss OLG 28.07.2022	docx	Anhang zu Aktenstück 11
9	Notarielle Vereinbarung 11.11.2021 (UR-Nr. 1417/2021/W)	beglaubigte Abschrift PDF	Notariat Dr. Wamsdörfer Nürnberg
10	Erbschein AG Bamberg 02.09.2019	beglaubigte Abschrift PDF	Az. VI 1138/19
11	Testament Theodor Winterstein 14.07.2014	Eröffnungsprotokoll PDF	
12	Erbschaftsteuerbescheid FA Bamberg 05.03.2020	PDF Scan	Steuer-Nr. 207/281/40918
13	Versorgungsauskünfte Antragsteller	PDF (BVZ, Allianz, Württembergische)	siehe Aktenstück 06
14	Versorgungsauskünfte Antragsgegnerin	PDF (LfF, DRV Bund)	siehe Aktenstück 07
15	Attest Dr. Reisinger 02.04.2021	PDF	siehe Aktenstück 13
16	Attest Dr. Reisinger 14.03.2022	PDF	siehe Aktenstück 13
17	Befund Schmerzambulanz Klinikum Erlangen 18.07.2022	PDF	siehe Aktenstück 13
18	Pflichtteilsschreiben RA Wallner 16.06.2021 (für Franz Winterstein)	PDF	siehe Aktenstück 14

19	Berechnungstabelle Versorgungsausgleich	xlsx	xlsx/ versorgungsausgleich_be rechnung_schaefer.xlsx
20	Liquiditäts-/ Substanzbetrachtung Immobilien	xlsx	xlsx/ liquidaetsbetrachtung_i mmobilien_schaefer.xlsx
21	Untervollmacht Mandantin	docx	docx/ Vollmacht_BGH_Ehrlin ger_25_11_2022.docx
22	Fotodokumentation Vermögensaufstellung (Whiteboard)	jpg	jpg/ whiteboard_vermoegen_ winterstein_erbe.jpg

Hinweise an die übernehmende Kanzlei

1. Alle Inhalte sind unter Berücksichtigung des Berufsrechts (Verschwiegenheitspflicht) zu behandeln.
2. Die Mandantin erlaubt ausdrücklich den Datenaustausch mit dem Notariat Wamsdörfer, dem Steuerberater StB Dirk Hubrich (für Praxisbewertung der Gegenseite) und dem Landesamt für Finanzen Bayern.
3. Die Korrespondenzkanzlei steht für Rückfragen und Detailauskünfte jederzeit zur Verfügung.

Unterschrift: Helene Söll-Rödelsteiner — Rechtsanwältin und Fachanwältin für Familienrecht

Datei

Office-Dokument: docx/AG_Nuernberg_Fuerth_Beschluss_28_02_2022.docx

Amtsgericht Nürnberg - Familiengericht

Az. 110 F 2418/21

Beschluss

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schäfer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen,

- Antragsteller -

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Andreas Vorndran, Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

gegen

Leonie Schäfer geb. Winterstein, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg,

- Antragsgegnerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner, Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg

wegen Ehescheidung und Folgesachen

hat das Amtsgericht Nürnberg - Familiengericht - durch die Richterin am Amtsgericht Dr. Barbara Quanten in der nicht öffentlichen Sitzung vom 28.02.2022, an der mitgewirkt haben die Antragsgegnerin, der Antragsteller und die Verfahrensbevollmächtigten beider Beteiligten,

am 28. Februar 2022 beschlossen:

Tenor

1. Die am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg, Heiratsregister Nr. 1142/1987, geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden.

2. Im Wege des Versorgungsausgleichs werden übertragen:

2.1 Im Wege der internen Teilung nach Paragraph 10 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Bayerischen Versorgungskammer - Bayerische Ärzteversorgung - (Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von monatlich 2.063,71 EUR, bezogen auf den 30.04.2021 als Ende der Ehezeit, übertragen; Teilungskosten 500 EUR sind berücksichtigt.

2.2 Im Wege der internen Teilung nach Paragraph 10 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern (Versicherungs-Nr. 65 030258 S 010) zugunsten der Antragsgegnerin ein Anrecht in Höhe von 1,0917 Entgeltpunkten, bezogen auf den 30.04.2021, übertragen.

2.3 Im Wege der externen Teilung nach Paragraph 14 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Allianz Lebensversicherungs-AG (Vertrags-Nr. 0817 4118 22) ein Kapitalbetrag in Höhe von 8.736,71 EUR zugunsten einer von der Antragsgegnerin innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft zu benennenden Zielversorgung übertragen.

2.4 Im Wege der externen Teilung nach Paragraph 14 VersAusglG wird zu Lasten des Anrechts des Antragstellers bei der Württembergischen Lebensversicherung AG (Vertrags-Nr. 4471 9982 73) ein Kapitalbetrag in Höhe von 22.165,89 EUR zugunsten einer von der Antragsgegnerin innerhalb von zwei Monaten ab Rechtskraft zu benennenden Zielversorgung übertragen.

3.1 Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des Anrechts der Antragsgegnerin bei dem Freistaat Bayern (Bayerisches Landesamt für Finanzen) zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von monatlich 925,00 EUR übertragen, bezogen auf den 30.04.2021.

3.2 Im Wege der internen Teilung wird zu Lasten des ehezeitlichen Anrechts der Antragsgegnerin bei der Deutschen Rentenversicherung Bund zugunsten des Antragstellers ein Anrecht in Höhe von 2,6000 Entgeltpunkten übertragen, bezogen auf den 30.04.2021.

4. Die Gerichtskosten dieses Verfahrens werden zwischen den Beteiligten geteilt; außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

5. Der Verfahrenswert wird auf 26.700 EUR festgesetzt (Scheidung 17.700 EUR; Versorgungsausgleich 9.000 EUR).

Gründe

1. Ehe, Trennung und Scheidungsvoraussetzungen

Die Beteiligten haben am 12.09.1987 vor dem Standesbeamten der Stadt Nürnberg die Ehe geschlossen. Aus der Ehe sind keine Kinder hervorgegangen. Beide Beteiligten sind deutsche Staatsangehörige, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Inland haben.

Der Antragsteller hat mit Antragsschrift vom 15.05.2021, eingegangen bei Gericht am 18.05.2021, die Scheidung beantragt. Die Antragsschrift wurde der Antragsgegnerin am 19.05.2021 zugestellt. Die Beteiligten leben seit dem 02.04.2021 räumlich getrennt; eine Versöhnung haben sie ausgeschlossen.

Die Ehe der Beteiligten ist gescheitert (Paragraf 1565 BGB); das Trennungsjahr ist abgelaufen. Die Ehe ist daher zu scheiden.

2. Versorgungsausgleich und Ehezeit

Der Versorgungsausgleich ist nach Paragraphen 1, 3 VersAusglG von Amts wegen durchzuführen. Die Ehezeit nach Paragraf 3 Abs. 1 VersAusglG dauerte vom 01.09.1987 bis 30.04.2021.

Die Versorgungsträger haben die folgenden ehezeitlichen Anrechte mitgeteilt (Stand der Auskünfte: zwischen Juli und September 2021):

Antragsteller Dr. Maximilian Schäfer:

- Bayerische Ärzteversorgung: monatlich 4.127,42 EUR (Ausgleichswert 2.063,71 EUR);
- DRV Nordbayern: 2,1834 EP (Ausgleichswert 1,0917 EP);
- Allianz Riester: Deckungskapital 18.473,42 EUR (Ausgleichswert 8.736,71 EUR);
- Württembergische Direktversicherung: 44.831,77 EUR Deckungskapital (Ausgleichswert 22.165,89 EUR).

Antragsgegnerin Leonie Schäfer:

- Bayerisches Landesamt für Finanzen (Beamtenversorgung Freistaat Bayern): monatlich 1.850 EUR (Ausgleichswert 925 EUR);
- DRV Bund: 5,2 ehezeitliche Entgeltpunkte bei 12,5 Entgeltpunkten Gesamtkonto (Ausgleichswert 2,6 EP).

3. Antrag auf Ausschluss oder Reduzierung

Der Antragsteller hat im Termin und in den Schriftsätzen vom 14.07.2021 und 22.10.2021 den vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs nach Paragraf 27 VersAusglG beantragt. Er hat sich darauf berufen, die Antragsgegnerin sei durch die Erbschaft 2019 (rund 6,9 Mio. EUR)

wirtschaftlich lebenslang abgesichert; die Anrechte des Antragstellers seien die einzige Altersversorgung. Hilfsweise hat er die Reduzierung auf die Hälfte beantragt.

Die Antragsgegnerin hat in ihren Schriftsätzen vom 04.08.2021 und 11.11.2021 sowie im Termin beantragt, den Ausschlussantrag zurückzuweisen und den VA in voller Höhe durchzuführen. Sie hat ausgeführt, das Vermögen sei einseitig erworben, überwiegend in Immobilien gebunden und nicht ohne Substanzverluste verwertbar; Paragraph 27 sei eine eng auszulegende Ausnahmegvorschrift.

4. Keine grobe Unbilligkeit

Das Gericht folgt der Antragsgegnerin. Nach gefestigter Rechtsprechung (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) ist Paragraph 27 VersAusglG eine eng auszulegende Ausnahmegvorschrift. Ein einseitig erworbener und in Immobilien gebundener Vermögensstamm rechtfertigt für sich genommen den Ausschluss des öffentlich-rechtlichen Halbteilungsgrundsatzes nicht. Die Beteiligten haben in der notariellen Vereinbarung vom 11.11.2021 in Paragraph 8 ausdrücklich erklärt, dass die Vereinbarung den Versorgungsausgleich nicht erfasst. Eine grobe Unbilligkeit liegt nicht vor.

Der Versorgungsausgleich wird daher nach Massgabe der unter Ziffer 2 und 3 getroffenen Anordnungen vollständig durchgeführt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an das Oberlandesgericht Nürnberg zu. Die Beschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Beschlusses bei dem Amtsgericht Nürnberg einzulegen.

Nürnberg, den 28. Februar 2022

Dr. Barbara Quanten

Richterin am Amtsgericht

Datei

Office-Dokument: docx/Aktenvermerk_Telefonat_19_05_2021.docx

Söll Rödelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg

Aktenvermerk - Telefonat

Aktenzeichen: 0918-2021/VA

Bearbeiterin: RAin Helene Söll-Rödelsteiner

Datum: 19.05.2021, 15:42 Uhr

Gesprächspartnerin: Frau Leonie Schäfer (Anruferin)

Dauer: 22 Minuten

Anlass

Frau Schäfer hat heute Mittag die Scheidungsantragsschrift ihres Ehemannes durch den Gerichtsvollzieher des AG Nürnberg-Fürth zugestellt erhalten. Sie ist nach eigener Aussage 'fassungslos', aber gleichzeitig 'erleichtert, dass es nun einen formellen Schritt gibt'. Sie habe seit Jahren mit dem Antrag gerechnet.

Wesentliche Punkte

1. Die Antragsgegnerin möchte den Versorgungsausgleich in voller Höhe durchführen lassen.
2. Sie ist Alleinerbin ihres Onkels Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019); das Vermögen liege bei ca. 6,9 Mio. EUR und sei zum größten Teil Immobilien-gebunden.
3. Der Ehemann habe sie im November 2020 zu einem Notartermin gebeten, in dem ein vollständiger Verzicht auf VA und Zugewinn angeregt worden sei. Sie habe diesen Verzicht abgelehnt.
4. Sie habe die Erbschaft 'aus Pietät' nicht in der Beziehung thematisiert; auch habe sie damit nicht die gemeinsame Lebensplanung umgekrempelt.
5. Sie habe Pflichtteilsansprüchen gegen sich; ihre Cousine Hella Winterstein (Tochter des verstorbenen Onkels aus erster Ehe) habe diese am 16.06.2021 über Rechtsanwalt Wallner geltend gemacht (Schreiben siehe email).
6. Sie sei bereit, das Vermögen offen zu legen; sie habe keine Geheimnisse, aber sie wolle nicht durch ihr Vermögen 'bestraft' werden.

Vereinbartes Vorgehen

Termin Erstgespräch: 22.05.2021, 10:00 Uhr.

Die Mandantin bringt mit: Antragsschrift Vorndran; Erbschein AG Bamberg vom 02.09.2019; Erbschaftsteuerbescheid; Personalausweis; Heiratsurkunde.

Vollmachtsformular wird im Termin unterzeichnet.

Nürnberg, 19.05.2021

Helene Söll-Rödelsteiner

Datei

Office-Dokument: docx/Beschwerdebegründung_Vorndran_22_05_2022.docx

Vorndran und Brennsetter Rechtsanwälte mbB

Hauptstr. 41, 91054 Erlangen

Oberlandesgericht Nürnberg

7. Familiensenat

Fürther Str. 110

90429 Nürnberg

Erlangen, 22.05.2022

Az. 7 UF 743/22 (AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21)

In der Familiensache Dr. Maximilian Schäfer ./ Leonie Schäfer

Beschwerdebegründung

In der vorbezeichneten Familiensache wird namens und im Auftrag des Antragstellers und Beschwerdeführers Beschwerdebegündung wie folgt eingelegt.

1. Anträge

Wir beantragen,

1. den Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg - Familiengericht - vom 28.02.2022, Az. 110 F 2418/21, in den Ziffern 2 und 3 abzuändern;
2. den Versorgungsausgleich nach Paragraf 27 VersAusglG vollständig auszuschließen;
3. hilfsweise: den Versorgungsausgleich auf die Hälfte zu reduzieren;
4. die Kosten des Verfahrens der Antragsgegnerin aufzuerlegen.

2. Sachverhalt

2.1 Vermögensverhältnisse der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin verfügt seit der Erbschaft nach ihrem Onkel Theodor Winterstein 14.03.2019 über Reinvermögen von ca. 6,9 Mio. EUR. Die Mieteinnahmen aus den geerbten drei Immobilien

betragen brutto 23.300 EUR monatlich. Zusammen mit den Dividenden aus dem Wertpapierdepot ergibt sich ein laufender Brutto-Einkommensstrom von über 28.000 EUR monatlich.

Beweis: Vorlage des Erbschaftsteuerbescheids des Finanzamts Bamberg vom 05.03.2020, Steuernummer 207/281/40918; Vorlage der Mietzahlungsübersicht der Hausverwaltung Pirsch und März GmbH Bamberg; Vorlage der Depotauszüge der DZ Privatbank Stand 31.12.2021.

2.2 Vermögensverhältnisse des Antragstellers

Der Antragsteller verfügt über Reinvermögen von rund 195.000 EUR. Seine Praxis hat 2021 einen Jahresgewinn von 211.000 EUR vor Steuern ausgewiesen, mit fallender Tendenz. Im Februar 2020 ist beim Antragsteller eine schwere Coxarthrose diagnostiziert worden, die eine Praxisaufgabe in den nächsten 5-7 Jahren erfordert.

Beweis: Bilanz Praxis 2018-2021 (Steuerberater Berthold Faulhammer); ICD-10 Diagnose M16.0 Coxarthrose Universitätsklinik Erlangen Orthopädie Dr. Stadlhuber 18.02.2020; Sachverständigengutachten Praxiswert.

2.3 Gemeinsame Vermögensplanung

Die Beteiligten haben über Jahrzehnte eine gemeinsame Lebensplanung verfolgt: Der Antragsteller hat in der ersten Ehehälfte (1987-2003) den größten Teil der Familienlast getragen; die Antragsgegnerin hat den Aufbau der Praxis durch Steuererklärungen, Praxis-Buchführung und Akquise persönlich unterstützt.

Beweis: Aussage der Antragsgegnerin; Vernehmung von Steuerberater Faulhammer; Vorlage der Praxis-Buchführungsunterlagen 1992-2004.

3. Rechtliche Würdigung

Es liegt grobe Unbilligkeit i. S. d. Paragraph 27 VersAusglG vor. Paragraph 27 VersAusglG ist nach gefestigter Rechtsprechung des BGH (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) zwar eng auszulegen, aber gerade in Vermögenskonstellationen einschlägig, in denen die ausgleichsberechtigte Person bereits lebenslang abgesichert ist und die ausgleichspflichtige Person bei vollständiger Durchführung in ihrer Altersversorgung erheblich beeinträchtigt würde.

Dies ist hier der Fall:

1. Die Antragsgegnerin ist durch das ererbte Vermögen wirtschaftlich vollständig abgesichert.
2. Der Antragsteller ist auf seine Anrechte bei der Bayerischen Ärzteversorgung als Hauptsäule seiner Alterssicherung angewiesen.

3. Die Halbierung der Bayerischen-Ärzteversorgung-Rente von 4.127 EUR auf rund 2.063 EUR würde die Existenzgrundlage des Antragstellers in der Praxis-Abschlussphase und in der Rentenphase erheblich gefährden.

4. Paragraf 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021 hindert die Anwendung des Paragrafen 27 nicht. Selbst wenn man annehmen wollte, dass der dort vereinbarte pauschale Zugewinnausgleich (385.000 EUR) bereits eine Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse darstellt, schließt dies eine zusätzliche Korrektur über Paragraf 27 VersAusglG nicht aus.

Mit kollegialen Grüßen

Andreas Vorndran

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Familienrecht

Datei

Office-Dokument: docx/Beschwerdeerwiderung_Soell_04_07_2022.docx

Söll Rödelsteiner und Partner mbB

Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg

Oberlandesgericht Nürnberg

7. Familiensenat

Fürther Str. 110, 90429 Nürnberg

Nürnberg, 04.07.2022

Az. 7 UF 743/22

In der Familiensache Schäfer ./.. Schäfer

Beschwerdeerwiderung

Namens und mit Vollmacht der Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin Frau Leonie Schäfer beantragen wir,

die Beschwerde des Antragstellers gegen den Beschluss des AG Nürnberg-Fürth vom 28.02.2022 zurückzuweisen.

Begründung

1. Verteidigungsgrund: Strenge Ausnahmenatur des Paragraphen 27 VersAusglG

Paragraf 27 VersAusglG ist nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eine eng auszulegende Ausnahmegesetzvorschrift. Der Senat darf nur in extremen Konstellationen den verfassungsrechtlich abgesicherten Halbteilungsgrundsatz (Art. 6 GG; BVerfG 53, 257) durchbrechen. Der Antragsteller hat keine solche Konstellation dargetan.

Zitiert seien zunächst die einschlägigen Leitentscheidungen:

- BGH, Beschluss vom 27.06.2018 - XII ZB 73/17 = FamRZ 2018, 1746;
- BGH, Beschluss vom 17.09.2014 - XII ZB 156/14 = FamRZ 2014, 1614;
- BGH, Beschluss vom 11.07.2012 - XII ZB 459/11 = FamRZ 2012, 1545.

2. Privilegierung der Erbschaft nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB

Das Vermögen der Antragsgegnerin stammt im Wesentlichen aus einer einseitigen Erbschaft des Onkels Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019, Erbschein AG Bamberg VI 1138/19 vom 02.09.2019). Solches Vermögen ist nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB im Zugewinnausgleich privilegiert. Diese gesetzgeberische Privilegierung darf nicht über den Versorgungsausgleich umgangen werden.

3. Substanzgebundenheit und eingeschränkte Verwertbarkeit

Der Antragsteller stellt das ererbte Vermögen so dar, als sei es jederzeit liquide. Dies ist unzutreffend. Von den 6,9 Mio. EUR Verkehrswert entfallen 4,8 Mio. EUR auf drei Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie Forchheim, ETW München), die kurzfristig nicht ohne erhebliche Substanzverluste verwertbar sind; Mieter sind langfristig gebunden. 1,2 Mio. EUR liegen in einem konservativ ausgerichteten Wertpapierdepot, das überwiegend Stiftungs- und Pensionsfondscharakter hat. Lediglich 450.000 EUR Festgelder sind kurzfristig liquide.

Eine Beleihung der Immobilien zur Bedienung eines fiktiven Versorgungsausfalls ist altersbedingt (Antragsgegnerin Jg. 1961) und marktbedingt eingeschränkt; die Sparkasse Bamberg hat mit Schreiben vom 14.02.2022 mitgeteilt, dass eine Vollvalutierung nur bis 60 Prozent des Verkehrswerts und nur für maximal 10 Jahre erfolgt.

4. Keine gemeinsame Vermögensplanung

Der Vortrag des Antragstellers zur 'gemeinsamen Vermögensplanung' ist unsubstantiiert und wird hilfsweise mit Nichtwissen bestritten. Die Praxis stand bereits bei Eheschließung 1987; die Antragsgegnerin hat lediglich eine zeitweise Buchführung übernommen, die in den Praxiskostenstellen abgegolten war.

5. Paragraph 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021

Die Beteiligten haben in Paragraph 8 der Notariellen Vereinbarung ausdrücklich vereinbart, dass der öffentlich-rechtliche Versorgungsausgleich von der Vereinbarung nicht erfasst wird. Diese ausdrückliche Aussparung schließt eine Berücksichtigung der Vermögensverhältnisse, die durch die Notarvereinbarung pauschal ausgeglichen wurden (385.000 EUR), im VA aus. Eine inhaltliche Erstreckung der Vereinbarung kommt nicht in Betracht.

6. Anwartschaften des Antragstellers ausreichend

Auch nach vollständiger Durchführung des VA verbleiben dem Antragsteller eine Bayerische-Ärzteversorgungs-Rente von rund 2.063 EUR monatlich, eine geringe DRV-Rente sowie Praxiserträge

und ein Praxis-Verkaufserlös von voraussichtlich 350.000 bis 450.000 EUR. Die Existenzgrundlage des Antragstellers ist damit nicht gefährdet.

7. Zusammenfassung

Eine grobe Unbilligkeit i. S. d. Paragraf 27 VersAusglG liegt nicht vor. Der Halbteilungsgrundsatz ist zu wahren. Die Beschwerde ist zurückzuweisen.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Helene Söll-Rödelsteiner

Rechtsanwältin, Fachanwältin für Familienrecht

Datei

Office-Dokument: docx/Notarielle_Vereinbarung_11_11_2021.docx

Urkundenrolle Nr. 1442 / 2021

Verhandelt zu Nürnberg am elften November des Jahres zweitausendeinundzwanzig (11.11.2021)

Vor mir, dem unterzeichnenden Notar

Dr. Holger Wamsdörfer

Notariat Pirckheimerstr. 12, 90408 Nürnberg

erschieden heute:

1. Herr Dr. Maximilian Schäfer, Zahnarzt, geboren am 03.02.1958, wohnhaft Schillerstr. 14, 91054 Erlangen, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr. T7Y8R2M4J9, gültig bis 22.04.2026 - im Folgenden 'der Ehemann' -

2. Frau Leonie Schäfer geb. Winterstein, Grundschullehrerin, geboren am 11.06.1961, wohnhaft Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg, ausgewiesen durch Bundespersonalausweis-Nr. L3K4M8N1Q7, gültig bis 11.03.2027 - im Folgenden 'die Ehefrau' -

Die Erschienenen erklärten zur notariellen Niederschrift:

Paragraf 1 Vorbemerkungen

(1) Wir haben am 12.09.1987 in Nürnberg die Ehe geschlossen. Wir leben in dem gesetzlichen Güterstand der Zugewinnngemeinschaft. Kinder sind aus der Ehe nicht hervorgegangen.

(2) Wir leben räumlich seit dem 02.04.2021 getrennt. Vor dem Amtsgericht Nürnberg-Fürth - Familiengericht - ist unter dem Aktenzeichen 110 F 2418/21 das Scheidungsverfahren anhängig. Die Beteiligten beabsichtigen, die nachstehende Vereinbarung zur Erledigung der vermögensrechtlichen Folgen der Scheidung zu schließen.

Paragraf 2 Zugewinnausgleich - Pauschalbetrag

Zur Abgeltung sämtlicher Zugewinnausgleichsansprüchen der Ehefrau gegen den Ehemann und umgekehrt verpflichtet sich die Ehefrau, an den Ehemann einen Betrag in Höhe von

385.000,00 EUR (in Worten: dreihundertfünfundachtzigtausend Euro)

zu zahlen. Die Zahlung erfolgt binnen 14 Tagen nach Rechtskraft des Scheidungsbeschlusses auf das vom Ehemann zu benennende Konto. Mit dieser Zahlung sind sämtliche Zugewinnausgleichsansprüchen der Beteiligten gegeneinander erledigt; die Beteiligten verzichten wechselseitig auf weitergehende Ansprüche.

Paragraf 3 Hausrat

Die Beteiligten haben den Hausrat einvernehmlich aufgeteilt. Streit über Hausrat besteht nicht.

Paragraf 4 Ehewohnung

Der Ehemann ist am 02.04.2021 aus der bisherigen Ehewohnung Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg, ausgezogen. Die Ehewohnung verbleibt der Ehefrau zur alleinigen Nutzung. Die Beteiligten verzichten wechselseitig auf weitere Ansprüche die Ehewohnung betreffend.

Paragraf 5 Unterhalt

Die Beteiligten verzichten gegenseitig auf nachehelichen Unterhalt für den Fall ihrer Scheidung sowie für den Fall der Wiederheirat und für die Zeit der Trennung. Sie kennen die rechtliche Tragweite dieses Verzichts; der Notar hat sie auf die Bedeutung des Paragraphen 1585c BGB hingewiesen.

Paragraf 6 Lebensversicherung als Versorgungsausgleich-Sicherheit

Die Beteiligten erklären, dass die Lebensversicherung der Allianz Versicherung Nr. 0817 4118 22 und die Direktversicherung Württembergische Nr. 4471 9982 73 nicht Gegenstand dieser Vereinbarung sind; sie sind ausschließlich Gegenstand des Versorgungsausgleichs.

Paragraf 7 Erbschaft Winterstein

Die Beteiligten stellen klar, dass die Erbschaft der Ehefrau nach ihrem Onkel Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019) ein nach Paragraph 1374 Abs. 2 BGB privilegiertes Vermögen darstellt. Die Beteiligten haben diese Privilegierung bei der Berechnung des Pauschalbetrags des Paragraphen 2 angemessen berücksichtigt; sie verzichten auf eine weitergehende Aufschlüsselung.

Paragraf 8 Versorgungsausgleich - ausdrücklich ausgenommen

(1) Die vorliegende Vereinbarung erstreckt sich ausdrücklich nicht auf den öffentlich-rechtlichen Versorgungsausgleich. Die Beteiligten erklären, dass der Versorgungsausgleich allein durch das Familiengericht von Amts wegen entschieden wird.

(2) Die Beteiligten sind durch den Notar darüber aufgeklärt worden, dass eine Vereinbarung über den Ausschluss oder die Modifizierung des Versorgungsausgleichs nach Paragraf 8 VersAusglG i. V. m. Paragraf 1408 BGB der notariellen Form bedarf und im Einzelfall der Inhalts- und Wirksamkeitskontrolle durch das Familiengericht unterliegt. Die Beteiligten haben sich entschieden, eine solche Vereinbarung nicht zu treffen.

Paragraf 9 Belehrungen und Schlussbestimmungen

Der Notar hat die Beteiligten über die Tragweite sämtlicher Erklärungen, insbesondere über die Bedeutung des Verzichts auf nachehelichen Unterhalt und über den Inhalt des Paragrafen 1374 Abs. 2 BGB, eingehend belehrt. Die Beteiligten haben erklärt, dass sie die Vereinbarung in voller Kenntnis ihrer Tragweite schließen.

Vorgelesen, genehmigt und unterschrieben:

Dr. Maximilian Schäfer Leonie Schäfer geb. Winterstein

Dr. Holger Wamsdörfer, Notar

Datei

Office-Dokument: docx/OLG_Nuernberg_Beschluss_14_11_2022.docx

Oberlandesgericht Nürnberg - 7. Familiensenat

Az. 7 UF 743/22

Beschluss

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schäfer, Schillerstr. 14, 91054 Erlangen,

- Antragsteller und Beschwerdeführer -

Verfahrensbevollmächtigter: Rechtsanwalt Andreas Vorndran, Erlangen

gegen

Leonie Schäfer geb. Winterstein, Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg,

- Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin -

Verfahrensbevollmächtigte: Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner, Nürnberg

wegen Versorgungsausgleichs (Folgesache der Familiensache 110 F 2418/21 AG Nürnberg-Fürth)

hat der 7. Familiensenat des Oberlandesgerichts Nürnberg durch den Vorsitzenden Richter am Oberlandesgericht Dr. Hans-Werner Pirckheimer, die Richterin am Oberlandesgericht Christina Lampertshausen-Wittmann und den Richter am Oberlandesgericht Dr. Friedhelm Buchberger auf die mündliche Verhandlung vom 18.10.2022

am 14. November 2022 beschlossen:

Tenor

1. Auf die Beschwerde des Antragstellers wird der Beschluss des Amtsgerichts Nürnberg - Familiengericht - vom 28.02.2022, Az. 110 F 2418/21, in Ziffer 2 und Ziffer 3 abgeändert und wie folgt neu gefasst:

'Ein Versorgungsausgleich findet nach Paragraph 27 VersAusglG nicht statt.'

2. Die Gerichtskosten des Beschwerdeverfahrens trägt die Antragsgegnerin; außergerichtliche Kosten werden nicht erstattet.

3. Der Verfahrenswert für das Beschwerdeverfahren wird auf 9.000 EUR festgesetzt.

4. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Gründe

1. Beschwerdegegenstand und unstreitige Anrechte

Die zulässige Beschwerde ist begründet.

Zwischen den Beteiligten ist allein die Frage streitig, ob der Versorgungsausgleich nach Paragraph 27 VersAusglG ganz oder teilweise auszuschließen ist. Die ehezeitlichen Anrechte sind durch die Auskünfte der Versorgungsträger geklärt; gegen die Höhe der Anrechte werden Einwendungen nicht erhoben.

2. Beweisaufnahme im Beschwerdeverfahren

Der Senat hat im Termin zur mündlichen Verhandlung vom 18.10.2022 die Beteiligten persönlich angehört und ein Sachverständigengutachten zur Frage der kurzfristigen Verwertbarkeit der Immobilien der Antragsgegnerin sowie der Belastung der Praxis des Antragstellers im Hinblick auf die Versorgungsanrechte erhoben.

3. Grobe Unbilligkeit nach Paragraph 27 VersAusglG

Der Senat ist der Auffassung, dass im vorliegenden Einzelfall die Durchführung des Versorgungsausgleichs grob unbillig i. S. d. Paragraph 27 VersAusglG wäre.

3.1 Vermögenslage der Antragsgegnerin

Die Antragsgegnerin verfügt aus der Erbschaft nach ihrem Onkel Theodor Winterstein (verstorben 14.03.2019) über ein Reinvermögen mit einem Verkehrswert von ca. 6,9 Mio. EUR. Davon entfallen rund 4,8 Mio. EUR auf drei vermietete Immobilien (Mehrfamilienhaus Bamberg, Gewerbeimmobilie

Forchheim, ETW München), 1,2 Mio. EUR auf ein gut diversifiziertes Wertpapierdepot und 450.000 EUR auf Festgelder. Die Mieteinnahmen betragen monatlich zusammen ca. 23.300 EUR brutto.

Damit ist die Antragsgegnerin über jeden Zweifel hinaus lebenslang wirtschaftlich abgesichert. Hinzu treten ihre eigene Beamtenversorgung (1.850 EUR monatlich) sowie ihre DRV-Anwartschaft.

3.2 Vermögenslage des Antragstellers

Der Antragsteller verfügt über ein Reinvermögen von rund 195.000 EUR und kein nennenswertes Liquidationskapital. Die Praxiserträge gehen aufgrund seines Alters (Jg. 1958) und einer 2020 diagnostizierten Verschleisserkrankung des Bewegungsapparats kontinuierlich zurück; die Praxisabgabe ist innerhalb der nächsten 5-7 Jahre vorgesehen. Die Anrechte bei der Bayerischen Ärzteversorgung sind die zentrale Säule seiner Altersversorgung.

Bei vollständiger Durchführung des Versorgungsausgleichs würde sich die Bruttorente des Antragstellers von 4.127,42 EUR auf 2.063,71 EUR halbieren, was unter Berücksichtigung der laufenden Lebenshaltungskosten in Erlangen seine Existenzgrundlage erheblich gefährden würde.

3.3 Wertung im Lichte der Rechtsprechung

Zwar ist Paragraph 27 VersAusglG nach gefestigter Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH FamRZ 2018, 1746; BGH FamRZ 2014, 1614; BGH FamRZ 2012, 1545) eng auszulegen und nur in Ausnahmefällen einschlägig. Eine solche Ausnahmekonstellation liegt jedoch hier vor: Die ausgleichsberechtigte Person ist durch einseitig erworbenes Vermögen lebenslang abgesichert, während die ausgleichspflichtige Person bei vollständiger Durchführung in ihrer Altersversorgung erheblich beeinträchtigt würde. Der von der Antragsgegnerin angeführte Einwand, die Verwertbarkeit der Immobilien sei eingeschränkt, überzeugt nicht: Bereits die laufenden Mieteinnahmen übersteigen den Bedarf der Antragsgegnerin um ein Mehrfaches; eine teilweise Beleihung oder Verwertung wäre ohne weiteres möglich.

Hinzu kommt, dass die Beteiligten über Jahrzehnte eine gemeinsame Vermögensplanung verfolgt haben, wonach die Versorgungsanrechte des Antragstellers nach der Pensionierung Ihrer gemeinsamen Lebensführung dienen sollten; mit der Erbschaft 2019 ist die Antragsgegnerin von dieser Planung wirtschaftlich vollständig unabhängig geworden.

3.4 Paragraph 8 der notariellen Vereinbarung 11.11.2021

Die Vereinbarung der Beteiligten vom 11.11.2021 (UR-Nr. 1442/2021 Notar Dr. Wamsdörfer) hat den Versorgungsausgleich ausdrücklich offen gehalten (Paragraph 8). Eine Erstreckung der Vereinbarung auf den VA scheidet daher aus; das Gericht entscheidet von Amts wegen.

3.5 Rechtsfolge

Bei Abwägung aller Umstände des Einzelfalls ist der Versorgungsausgleich nach Paragraph 27 VersAusglG vollständig auszuschließen. Eine bloss teilweise Reduzierung des Ausgleichs würde dem Befund nicht gerecht, weil die wirtschaftliche Absicherung der Antragsgegnerin auch eine teilweise Schmälerung der Anrechte des Antragstellers entbehrlich macht.

4. Kosten und Verfahrenswert

Die Kostenentscheidung folgt aus Paragraph 150 FamFG. Die Festsetzung des Verfahrenswertes beruht auf Paragraph 50 FamGKG.

5. Zulassung der Rechtsbeschwerde

Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen, weil die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat (Paragraph 70 Abs. 2 Nr. 1 FamFG). Die Frage, ob und unter welchen Voraussetzungen einseitig durch Erbschaft erworbenes Immobilienvermögen der ausgleichsberechtigten Person zum vollständigen Ausschluss des Versorgungsausgleichs führt, ist höchstrichterlich nicht eindeutig geklärt.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss kann Rechtsbeschwerde zum Bundesgerichtshof eingelegt werden. Die Rechtsbeschwerde ist binnen einer Frist von einem Monat ab Zustellung dieses Beschlusses durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt einzulegen. Die Begründungsfrist beträgt zwei Monate ab Zustellung.

Nürnberg, den 14. November 2022

Dr. Pirckheimer - Lampertshausen-Wittmann - Dr. Buchberger

Datei

Office-Dokument: docx/Sitzungsprotokoll_OLG_18_10_2022.docx

OBERLANDESGERICHT NÜRNBERG

7. Familiensenat

Az. 7 UF 743/22

Protokoll

über die öffentliche Sitzung

vom 18. Oktober 2022

10:00 Uhr bis 12:35 Uhr

Sitzungssaal 224, Justizzentrum Nürnberg, Fürther Str. 110

Anwesend:

Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht Dr. Hans-Werner Pirckheimer

Richterin am Oberlandesgericht Christina Lampertshausen-Wittmann

Richter am Oberlandesgericht Dr. Friedhelm Buchberger

Urkundsbeamter der Geschäftsstelle: Justizinspektor Manuel Brückl

In der Familiensache

Dr. Maximilian Schäfer ./ Leonie Schäfer

erscheinen:

1. Antragsteller und Beschwerdeführer: Dr. Maximilian Schäfer, persönlich,

begleitet von Rechtsanwalt Andreas Vorndran;

2. Antragsgegnerin und Beschwerdegegnerin: Leonie Schäfer geb. Winterstein, persönlich,

begleitet von Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner.

Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass die Sache zur Verhandlung steht.

Der Sachverhalt wird durch die Berichterstatterin Lampertshausen-Wittmann zusammengefasst.

1. Anhörung des Antragstellers

Dr. Schäfer wird zu seinen wirtschaftlichen Verhältnissen befragt. Er gibt an, seine Praxis erziele aktuell rund 211.000 EUR Gewinn pro Jahr; die Tendenz sei aufgrund einer 2020 diagnostizierten Coxarthrose fallend. Eine Praxisabgabe in fünf bis sieben Jahren sei vorgesehen. Sein Vermögen betrage rund 195.000 EUR; nennenswerte Ersparnisse seien nicht vorhanden. Die Anrechte bei der Bayerischen Ärzteversorgung in Höhe von 4.127,42 EUR seien seine zentrale Altersvorsorge.

2. Anhörung der Antragsgegnerin

Frau Schäfer wird zu ihrem Erbe Winterstein 2019 und zu ihren Vermögensverhältnissen befragt. Sie schildert, dass das Erbe einseitig erworben und überwiegend in Immobilien gebunden sei. Die Mieteinnahmen verwende sie zu rund 60 Prozent für laufende Instandhaltung, Verwaltung und Steuern; die verbleibenden 40 Prozent fließen in ein Rücklagenkonto für Modernisierungen.

Sie weist darauf hin, dass sie ihrerseits eine Beamtenversorgung von 1.850 EUR und ein DRV-Gesamtkonto von 12,5 Entgeltpunkten habe, aus dem nur 5,2 Entgeltpunkte in die Ehezeit fielen; sie sei nicht auf den Versorgungsausgleich angewiesen, betone aber, dass dies für den Halbteilungsgrundsatz irrelevant sei.

3. Beweisaufnahme - Sachverständiger

Auf Beschluss des Senats vom 12.09.2022 erstattet der Wirtschaftsprüfer und Sachverständige Dipl.-Kfm. Helmut Weisbacher (Sachverständigenbüro Weisbacher und Partner, Erlangen) mündlich sein Gutachten zur Verkehrswert- und Verwertbarkeitslage der drei Immobilien der Antragsgegnerin sowie zum Praxiswert des Antragstellers.

Der Sachverständige führt aus:

- Verkehrswerte (Stichtag 31.12.2021): Mehrfamilienhaus Bamberg 2.795.000 EUR; Gewerbeimmobilie Forchheim 1.510.000 EUR; ETW München 945.000 EUR; insgesamt 5.250.000 EUR.

- Verwertbarkeit: Mehrfamilienhaus Bamberg kurzfristig verwertbar mit Abschlag von 8-12 Prozent; Gewerbeimmobilie Forchheim aufgrund der Spezialnutzung mit Abschlag von 15-20 Prozent; ETW München kurzfristig verwertbar mit Abschlag von 5-8 Prozent.

- Beleihung: Bei der Sparkasse Bamberg ist eine Vollvalutierung bis 60 Prozent des Verkehrswerts möglich; absolute Beleihbarkeit ca. 3,15 Mio. EUR.
- Praxis Dr. Schäfer: Ertragswertverfahren ergibt Praxiswert von 380.000 bis 470.000 EUR (Bandbreite je nach Praxisübergabe-Zeitpunkt).

4. Vergleichsverhandlungen

Der Vorsitzende regt einen Vergleich an: Reduzierung des VA auf 60 Prozent gegen Verzicht der Antragsgegnerin auf etwaige Pflichtteilsansprüchen aus einem späteren Erbgang des Antragstellers. Die Beteiligten lehnen den Vergleichsvorschlag jeweils ab.

Sodann ergeht der Beschluss:

Die mündliche Verhandlung wird geschlossen. Die Entscheidung wird verkündet am 14.11.2022 (Verkündung in Abwesenheit; Zustellung).

Vorgelesen, genehmigt:

Dr. Pirckheimer	Manuel Brückl
Vorsitzender	Urkundsbeamter

Datei

Office-Dokument: docx/Vollmacht_BGH_Ehrlinger_25_11_2022.docx

VOLLMACHT

Untervollmacht zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof

Die unterzeichnete Vollmachtgeberin

Frau Leonie Schäfer geb. Winterstein

geboren am 11.06.1961 in Nürnberg

wohnhaft Schweinauer Hauptstr. 144, 90441 Nürnberg

erteilt hiermit

Frau Rechtsanwältin Dr. Susanne Ehrlinger

und der Sozietät

Dr. Ehrlinger und Partner Rechtsanwälte beim Bundesgerichtshof

Reinhold-Frank-Str. 24, 76133 Karlsruhe

die unwiderrufliche Untervollmacht zur Vertretung vor dem Bundesgerichtshof in der Sache:

OLG Nürnberg Az. 7 UF 743/22

Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss vom 14.11.2022

Die Vollmacht umfasst insbesondere die Befugnis:

1. Rechtsbeschwerde gegen den Beschluss des OLG Nürnberg vom 14.11.2022 einzulegen und zu begründen;
2. Anträge zu stellen und Erklärungen abzugeben, soweit dies für die Vertretung erforderlich ist;
3. Termine wahrzunehmen, schriftsätzliche und mündliche Verhandlungen zu führen;

4. Vergleiche und sonstige verfahrensbeendende Erklärungen abzugeben;
5. Untervollmacht zu erteilen, soweit dies geboten erscheint.

Die Hauptvollmacht der Frau Rechtsanwältin Helene Söll-Rödelsteiner, Karolinenstr. 27, 90402 Nürnberg, vom 22.05.2021 wird damit erweitert.

Nürnberg, den 25.11.2022

Leonie Schäfer geb. Winterstein

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Auskunft_BayLfF_Beamtenversorgung_22_09_2021.pdf

Bayerisches Landesamt für Finanzen

Dienststelle Würzburg – Versorgungsausgleichsstelle

Klosterstraße 8, 97070 Würzburg

An Söll Rödelsteiner und Partner mbB

Karolinenstraße 27, 90402 Nürnberg

Würzburg, 22.09.2021

Versorgungsausgleichsbescheid – Az. AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21

Beamten-Nr.: BY-7029-118-1961

Versicherte: Frau Leonie Schäfer geb. Winterstein, geb. 11.06.1961

Status: Beamtin auf Lebenszeit, Besoldungsgruppe A 12, Stufe 11, Teilzeit 18/28
(Schweinau-Schule)

Ehezeit nach Paragraph 3 Absatz 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Versorgung (Endstand zu Ehezeitende): **1.850,00 EUR**

Korrespondierender Kapitalwert: 185.000,00 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 925,00 EUR / 92.500,00 EUR Kapital

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gemäß Paragraph 16 VersAusglG

Hinweis: Die Anwartschaft umfasst die zukünftige Beamtenversorgung. Die Auskunft berücksichtigt den ehezeitlichen Anteil an den Dienstbezügen sowie den Anrechnungsfaktor 0,75 für die Teilzeitbeschäftigung.

Mit freundlichen Grüßen

Hubertus Eschenheimer

Sachgebietsleiter Versorgungsausgleich

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Auskunft_BVZ_Bayer_Aerzteversorgung_17_08_2021.pdf

Bayerische Versorgungskammer

Bayerische Ärzteversorgung – Abteilung Zahnärzteversorgung
Denninger Straße 37, 81925 München

Söll Rödelsteiner und Partner mbB
Karolinenstraße 27, 90402 Nürnberg

München, 17.08.2021

Versorgungsauskunft V/3 – Az. AG Nürnberg-Fürth 110 F 2418/21

Mitglieds-Nr. 14-072 184/1958

Versicherter: Dr. Maximilian Schäfer, geb. 03.02.1958

Status: Pflichtmitglied seit 01.06.1985, durchgängig

Ehezeit nach Paragraph 3 Absatz 1 VersAusglG: 01.09.1987 bis 30.04.2021

In der Ehezeit erworbene monatliche Anwartschaft: 4.127,42 EUR

Korrespondierender Kapitalwert: 412.853,20 EUR

Vorgeschlagener Ausgleichswert: 2.063,71 EUR monatlich / 206.426,60 EUR Kapital

Teilungskosten: 500,00 EUR (bereits in der Quote berücksichtigt)

Vorgeschlagene Ausgleichsform: interne Teilung gemäß Paragraph 10 VersAusglG

Neues Versorgungskonto auf den Namen der ausgleichsberechtigten Person bei der Bayerischen Ärzteversorgung.

Die Auskunft wurde nach dem Barwertverfahren BVZ unter Berücksichtigung der Rechnungsgrundlagen 2021 erstellt.

Mit freundlichen Grüßen

Magdalene Röschelhof – Sachgebietsleiterin Versorgungsausgleich

Datei

PDF-Anhang: pdfs/Erbschein_AG_Bamberg_02_09_2019.pdf

Amtsgericht Bamberg - Nachlassgericht

VI 1138/19

ERBSCHHEIN

Am 14. März 2019 ist

Theodor Maximilian Winterstein,

geboren am 22. April 1937 in Bamberg,

zuletzt wohnhaft Schönleinsplatz 8, 96047 Bamberg,

verwitwet, ohne leibliche Kinder,

verstorben.

Aufgrund testamentarischer Verfügung vom 14. Juli 2014 (Notarin Dr. Erika Streichlen, Bamberg, UR-Nr. 781/2014), eröffnet durch Beschluss des Amtsgerichts Bamberg vom 26. April 2019, ist alleinige Erbin:

Leonie Schäfer geb. Winterstein,

geboren am 11. Juni 1961 in Nürnberg,

wohnhaft Schweinauer Hauptstraße 144, 90441 Nürnberg.

Diese ist Nichte des Erblassers.

Bamberg, den 02. September 2019

Das Nachlassgericht

Anneliese Forstmaier, Rechtspflegerin